ओरियाना लेजर मेंबरशिप एग्रीमेंट (Orianaa Leisure Membership Agreement)

महत्वपूर्ण: *यह रिसॉर्ट्स, वेलनेस, शाकाहारी डाइनिंग, मनोरंजन एवं आयोजनों में क्यूरेटेड अनुभवों के लिए एक दीर्घकालिक लाइफस्टाइल सदस्यता है — यह न तो किसी संपत्ति की बिक्री है और न ही कोई निवेश उत्पाद। कृपया हस्ताक्षर करने से पूर्व इस अनुबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ें।*

विषय-सूची

1. परिभाषाएँ एवं व्याख्या
2. पक्षकार, पृष्ठभूमि एवं कार्यक्रम का अवलोकन
3. सदस्यता अवधि एवं सामान्य संरचना
4. सदस्यता टियर एवं लाभ — विस्तृत विवरण
5. शुल्क, AMC एवं वित्तीय संरचना
6. पॉइंट्स प्रणाली — विस्तृत नियम
7. रिसॉर्ट एवं इवेंट बुकिंग — दरें, जमा राशि एवं रद्दीकरण
8. हॉलिडे, वेलनेस एवं अनुभव-आधारित लाभ
9. हाउस रूल्स एवं परिचालन दिशानिर्देश
10. 25-वर्षीय अवधि के दौरान अधिकार एवं उत्तरदायित्व
11. ओरियाना समूह के भीतर अंतर-कंपनी संबंध
12. दायित्व, अस्वीकरण एवं अप्रत्याशित परिस्थितियाँ
13. सदस्यता हस्तांतरण, नामांकन एवं उत्तराधिकार
14. निलंबन, समाप्ति एवं निकास
15. डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता
16. संचालन, संशोधन एवं विवाद समाधान
17. सूचनाएँ एवं संप्रेषण
18. विविध
19. संपूर्ण अनुबंध एवं व्याख्या
20. अनुसूचियों की सूची
21. निष्पादन

1. परिभाषाएँ एवं व्याख्या

यह खंड 1 इस अनुबंध में प्रयुक्त कुछ विशेष (कैपिटलाइज़्ड) शब्दों का अर्थ निर्धारित करता है। इस अनुबंध में अन्यत्र परिभाषित शब्द (जिनमें प्रस्तावना, सदस्यता आवेदन फॉर्म, टियर चार्ट एवं पॉइंट्स शेडयूल शामिल हैं) वही अर्थ रखेंगे जो उन्हें पहली बार प्रयोग के समय दिया गया है, और वही अर्थ हर बार लागू होगा, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे।

1.1 परिभाषित शब्द

- **"अनुबंध" (Agreement)** का अर्थ है यह ओरियाना लेजर मेंबरशिप एग्रीमेंट, जिसमें इसकी प्रस्तावनाएँ एवं सभी अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं, तथा जिसे खंड 14 के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- **"AMC"** का अर्थ है सदस्यता के संबंध में देय वार्षिक रखरखाव शुल्क, जैसा कि खंड 5 में वर्णित है।
- **"ब्लैकआउट तिथियाँ" (Blackout Dates)** का अर्थ है वे तिथियाँ जिन्हें ओरियाना द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है और ऐप, पोर्टल या पंजीकृत संपर्क माध्यमों से सूचित किया जाता है, जिन पर कुछ लाभ, रिडेम्पशन या बुकिंग प्रतिबंधित अथवा अनुपलब्ध रहते हैं।
- **"प्रभावी तिथि" (Effective Date)** का अर्थ है सदस्यता के सक्रियण की वह तिथि जो वेलकम लेटर अथवा मेंबरशिप सर्टिफिकेट में दर्ज है।
- **"गेस्ट कार्ड" (Guest Card)** का अर्थ है किसी नामित व्यक्ति को जारी किया गया कार्ड या डिजिटल क्रेडेंशियल, जो उसे निर्दिष्ट लाभों का सीमित एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसा कि खंड 9 में वर्णित है।

- **"मेंबर नेटवर्क" (Member Network)** का अर्थ है केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध वह नेटवर्क, फोरम एवं एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसका संचालन Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. द्वारा किया जाता है।
- **"सदस्यता वर्ष" (Membership Year)** का अर्थ है प्रभावी तिथि से आरंभ होने वाली बारह (12) माह की प्रत्येक क्रमिक अवधि, अथवा ऐसा अन्य वार्षिक चक्र जो वेलकम लेटर में सूचित किया जाए।
- **"नामिती" (Nominee)** का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे सदस्य द्वारा ओरियाना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक रूप से दर्ज किया गया हो और जो निर्धारित सदस्यता लाभों का उपयोग करने हेतु अधिकृत हो, जिसमें खंड 16 (हस्तांतरण, नामांकन एवं उत्तराधिकार) के अंतर्गत भी सम्मिलित है।
- **"पॉइंट्स" (Points)** अथवा **"ज्वाइनिंग पॉइंट्स" (Joining Points)** का अर्थ है सक्रियण के समय सदस्य को आवंटित काल्पनिक (notional) पॉइंट्स, जो खंड 6 के अनुसार रिडीम किए जा सकते हैं।
- **"ओरियाना" (Orianaa)**, **"हम"**, **"हमें"** एवं **"हमारा"** का आशय, संदर्भानुसार, मेंबरशिप एंटिटी से तथा सामूहिक रूप से ओरियाना समूह से है।
- **"टियर" (Tier)** का अर्थ है सदस्य को आवंटित विशिष्ट सदस्यता श्रेणी (Founder Legacy, Platinum Crest, Imperial Signature, Presidential Elite, Chairman's Privilege, Founder Circle, Corporate Membership अथवा Privileged Membership), जैसा कि मेंबरशिप सर्टिफिकेट में दर्ज है।
- **"वेलकम लेटर" (Welcome Letter)** का अर्थ है ओरियाना द्वारा जारी वह पत्र अथवा डिजिटल संप्रेषण जो सदस्यता के सक्रियण, प्रभावी तिथि, टियर एवं प्लान प्रकार की पुष्टि करता है।

1.2 व्याख्या के नियम

- खंडों एवं अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इसी अनुबंध के खंडों एवं अनुसूचियों से हैं।
- शीर्षक केवल सुविधा हेतु हैं और व्याख्या को प्रभावित नहीं करते।
- एकवचन सूचक शब्दों में बहुवचन तथा बहुवचन में एकवचन सम्मिलित है; तथा किसी लिंग सूचक शब्द में सभी लिंग सम्मिलित हैं।
- किसी कानून के संदर्भ में वह कानून, उसके समय-समय पर हुए संशोधन, पुनःअधिनियमन अथवा प्रतिस्थापन सहित सम्मिलित है, तथा उसके अंतर्गत जारी नियम, विनियम एवं अधिसूचनाएँ भी सम्मिलित हैं।
- जहाँ यह अनुबंध ओरियाना द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग का उल्लेख करता है, वहाँ वह विवेकाधिकार उचित रूप से, सद्भावनापूर्वक तथा लागू उपभोक्ता-संरक्षण कानून के अनुरूप प्रयोग किया जाएगा।

2. पक्षकार, पृष्ठभूमि एवं कार्यक्रम का अवलोकन

2.1 पक्षकार

यह ओरियाना लेजर मेंबरशिप एग्रीमेंट (**"अनुबंध"**) निम्नलिखित के बीच किया गया है:

- **Orianaa Hospitality & Lifestyle Pvt. Ltd.** (अंतिम विधिक नाम की पुष्टि सदस्यता आवेदन फॉर्म में की जाएगी), जो Dreamnest Infra Pvt. Ltd. तथा अन्य निर्दिष्ट समूह कंपनियों — जिनमें **Orianaa Leisure Resorts Pvt. Ltd.**, **Orianaa Foods & Beverages Pvt. Ltd.**, **Orianaa Entertainment Pvt. Ltd.**, **Orianaa Wellness Pvt. Ltd.** एवं **Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd.** सम्मिलित हैं (सामूहिक रूप से **"ओरियाना समूह"**, तथा प्रत्येक अलग-अलग **"ओरियाना समूह कंपनी"**) — के सहयोग से कार्य कर रही है, और ये कंपनियाँ इस एकीकृत इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं का स्वामित्व, संचालन अथवा प्रबंधन करती हैं।
- वह व्यक्ति अथवा संस्था जिसका विवरण हस्ताक्षरित सदस्यता आवेदन फॉर्म में दर्ज है (**"सदस्य"**, **"आप"**, **"आपका"**)।

2.2 पृष्ठभूमि एवं औचित्य

ओरियाना ने एक एकीकृत आतिथ्य, वेलनेस एवं लाइफस्टाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्देश्य सदस्यों को एक बार के लेन-देन के स्थान पर कई दशकों की अवधि में क्यूरेटेड अनुभवों तक नियमित एवं संरचित पहुँच प्रदान करना है। यह अनुबंध उन शर्तों को दर्ज करता है जिनके अंतर्गत यह पहुँच प्रदान की जाती है। इसका प्रारूप इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि भारतीय उपभोक्ता फोरम एवं न्यायालयों ने सदस्यता, टाइमशेयर एवं क्लब कार्यक्रमों को ऐतिहासिक रूप से किस दृष्टि से देखा है, और इसे उसी न्यायशास्त्र के अनुरूप पढ़ा एवं लागू किया जाना अपेक्षित है — जिसमें प्रकटीकरण, शर्तों की निष्पक्षता तथा चूक के परिणामों की आनुपातिकता सम्मिलित है।

संभावित सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे सदस्यता आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इस अनुबंध को टियर चार्ट एवं पॉइंट्स शेडयूल के साथ पढ़ें, तथा निष्पादन से पहले अपने ओरियाना रिलेशनशिप संपर्क से कोई भी प्रश्न पूछें। इस खंड 2.2 से इस अनुबंध के प्रवर्तनीय खंडों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित दायित्वों के अतिरिक्त कोई अन्य दायित्व उत्पन्न नहीं होता।

2.3 कार्यक्रम की प्रकृति

ओरियाना लेजर मेंबरशिप (**"सदस्यता"**) एक **25-वर्षीय लाइफस्टाइल एवं लेजर अधिकार** है। यह भारत में ओरियाना-ब्रांडेड रिसॉर्ट्स, वेलनेस केंद्रों, शाकाहारी डाइनिंग आउटलेट्स, मनोरंजन स्थलों तथा कुछ तृतीय-पक्ष पार्टनर सुविधाओं के संबंध में निर्धारित उपयोग अधिकार, लाभ एवं छूट प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं आमंत्रित अतिथियों के उपयोग हेतु हैं।

यह सदस्यता निम्नलिखित **नहीं** है:

- अचल संपत्ति, किसी कमरे, सप्ताह, विला, प्लॉट अथवा अपार्टमेंट में कोई स्वामित्व अथवा पट्टाधिकार; अथवा
- वित्तीय प्रतिफल का वादा करने वाली कोई जमा राशि अथवा निवेश।

यह एक सेवा-आधारित सदस्यता है, जो विधिक स्वरूप में उन आतिथ्य एवं क्लब कार्यक्रमों के समान है जिन पर उपभोक्ता निर्णयों में विचार किया गया है, जहाँ सदस्यता शुल्क को जमा राशि के बजाय निरंतर सेवाओं तक पहुँच के लिए अप्रतिदेय प्रवेश भुगतान माना गया, तथा जो अनुचित अथवा एकपक्षीय शर्तों के लिए उपभोक्ता कानून की समीक्षा के अधीन रहा।

2.4 एकीकृत इकोसिस्टम

यह सदस्यता ओरियाना के एकीकृत आतिथ्य, वेलनेस एवं लाइफस्टाइल इकोसिस्टम के भीतर संचालित होती है, जिसे निम्नलिखित के संयोजन हेतु डिज़ाइन किया गया है:

- ओरियाना रिसॉर्ट्स एवं संबद्ध संपत्तियों में हॉलिडे प्रवास;
- Orianaa Foods & Beverages Pvt. Ltd. द्वारा संचालित शुद्ध शाकाहारी डाइनिंग एवं F&B कॉन्सेप्ट्स;
- Orianaa Wellness Pvt. Ltd. द्वारा प्रबंधित वेलनेस, नेचुरोपैथी, स्पा एवं फिटनेस सेवाएँ;
- ओरियाना लेजर डेस्टिनेशन्स पर आयोजित विवाह, बैंक्वेट एवं समारोह;
- Orianaa Entertainment Pvt. Ltd. द्वारा क्यूरेट किए गए मनोरंजन एवं आयोजन;
- Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. द्वारा संचालित केवल सदस्यों के लिए नेटवर्क एवं फोरम।

अतः विशिष्ट सेवाओं के लिए आपके इनवॉइस एवं अनुबंधों पर विभिन्न ओरियाना समूह कंपनियों के नाम आ सकते हैं, किंतु आपका सदस्यता संबंध एवं मुख्य लाभ केंद्रीय रूप से उसी मेंबरशिप एंटिटी द्वारा प्रशासित होंगे जिसका नाम आपके वेलकम लेटर एवं मेंबरशिप सर्टिफिकेट में दर्ज है।

2.5 सदस्यता अनुबंध के दस्तावेज़

निम्नलिखित दस्तावेज़ मिलकर आपका **सदस्यता अनुबंध (Membership Contract)** बनाते हैं:

- यह अनुबंध;
- आपका हस्ताक्षरित सदस्यता आवेदन फॉर्म एवं उससे संलग्न कोई भी अनुलग्नक;
- **टियर तुलना अनुसूची** (**"टियर चार्ट"**), जो आठों सदस्यता टियर, उनकी स्थिति, लाभों की श्रेणीबद्धता तथा कुछ उपयोग सीमाओं का सार प्रस्तुत करती है;
- **मेंबरशिप टियर एवं पॉइंट्स शेडयूल** (**"पॉइंट्स शेडयूल"**), जिसमें ज्वाइनिंग फीस, ज्वाइनिंग पॉइंट्स, वार्षिक रखरखाव शुल्क तथा चुनिंदा प्लान-प्रकार के नियम निर्धारित हैं;
- प्रत्येक रिसॉर्ट प्रवास, वेलनेस बुकिंग, विवाह अथवा आयोजन के समय जारी की गई बुकिंग-विशिष्ट शर्तें एवं पुष्टिकरण; तथा
- खंड 15 में उल्लिखित ओरियाना समूह गोपनीयता सूचना (Privacy Notice)।

यदि कोई असंगति हो, तो यह अनुबंध विपणन सामग्री (मार्केटिंग मटेरियल) पर वरीयता रखेगा, क्योंकि वह सामग्री केवल दृष्टांत-स्वरूप है और प्रवर्तनीय शर्तों को अधिक्रमित नहीं करती। यह उपभोक्ता फोरम के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें मिस-सेलिंग के मामलों में केवल बारीक अक्षरों वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर होने मात्र से उपभोक्ताओं को अप्रकट कठोर शर्तों से बाध्य नहीं माना गया।

वरीयता क्रम। यदि सदस्यता अनुबंध के दस्तावेज़ों के बीच परस्पर कोई असंगति हो, तो उन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा; और जिस सीमा तक ऐसी असंगति उस पठन से समाधानित न हो सके, वहाँ निम्नलिखित क्रम में वरीयता दी जाएगी: (i) यह अनुबंध; (ii) हस्ताक्षरित सदस्यता आवेदन

फॉर्म; (iii) टियर चार्ट; (iv) पॉइंट्स शेडयूल; तथा (v) बुकिंग-विशिष्ट शर्तें एवं पुष्टिकरण — किंतु बुकिंग-विशिष्ट शर्त केवल उसी बुकिंग के संबंध में (i)–(iv) पर वरीयता रखेगी जिसकी वह पुष्टि करती है (उदाहरणार्थ, उस प्रवास हेतु सहमत दर अथवा तिथि परिवर्तन)।

2.6 अभ्यावेदन एवं पूर्व-अनुबंध प्रकटीकरण

ओरियाना पुष्टि करता है कि सदस्यता की प्रमुख वित्तीय शर्तें — जिनमें ज्वाइनिंग फीस, AMC अनुसूची, पॉइंट्स बैंक, पॉइंट्स की वैधता अवधि तथा उपयोग पर प्रमुख प्रतिबंध सम्मिलित हैं — सदस्यता आवेदन फॉर्म के निष्पादन से पूर्व इस अनुबंध, टियर चार्ट एवं पॉइंट्स शेडयूल के माध्यम से सदस्य को प्रकट कर दी गई हैं। सदस्य पुष्टि करता है कि उसे हस्ताक्षर करने से पूर्व इन दस्तावेज़ों की समीक्षा करने तथा प्रश्न पूछने का उचित अवसर प्राप्त हुआ है।

इस खंड 2.6 में कुछ भी सदस्य के उस अधिकार को सीमित नहीं करता जो उसे सदस्यता अनुबंध दस्तावेज़ों के बाहर किए गए किसी अभ्यावेदन के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत पृथक रूप से प्राप्त हो सकता है।

2.7 मौखिक परिवर्तन नहीं; अभ्यावेदनों पर अनिर्भरता

ओरियाना की ओर से किसी विक्रय एजेंट, डीलर, चैनल पार्टनर, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अभ्यावेदन, वारंटी, आश्वासन अथवा वादा ओरियाना पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में दर्ज न हो तथा ओरियाना के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित न हो। सदस्य पुष्टि करता है कि इस अनुबंध में प्रवेश करते समय उसने केवल इस अनुबंध, सदस्यता आवेदन फॉर्म, टियर चार्ट, पॉइंट्स शेडयूल तथा खंड 2.5 में उल्लिखित अन्य सदस्यता अनुबंध दस्तावेज़ों पर ही भरोसा किया है, न कि उन दस्तावेज़ों के बाहर किए गए किसी अन्य कथन, दृष्टांत अथवा वादे पर, चाहे वह मौखिक हो अथवा लिखित।

यह खंड 2.7 धोखाधड़ी अथवा ऐसे किसी मिथ्या अभ्यावेदन के लिए ओरियाना के दायित्व को अपवर्जित नहीं करता जिसे लागू भारतीय कानून, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सम्मिलित है, के अंतर्गत विधिपूर्वक अपवर्जित नहीं किया जा सकता।

3. सदस्यता अवधि एवं सामान्य संरचना

3.1 25-वर्षीय अवधि

प्रत्येक सदस्यता आपके वेलकम लेटर अथवा मेंबरशिप सर्टिफिकेट में उल्लिखित प्रभावी तिथि से आरंभ होकर **पच्चीस (25) वर्ष** की निश्चित अवधि के लिए प्रदान की जाती है (**"सदस्यता अवधि"**)।

संदेह निवारण हेतु:

- सदस्यता अवधि की समाप्ति पर कोई स्वतः नवीनीकरण नहीं होता।
- कोई भी विस्तार, नवीनीकरण अथवा उत्तरवर्ती कार्यक्रम में स्थानांतरण ओरियाना के विवेकाधिकार पर तथा उस समय प्रस्तावित शर्तों (जिनमें अतिरिक्त प्रतिफल सम्मिलित हो सकता है) पर ही होगा।

3.2 सक्रियण एवं कूलिंग-ऑफ अवधि

सदस्यता उस तिथि को सक्रिय मानी जाती है जो वेलकम लेटर में दर्ज है, और यह सामान्यतः लागू ज्वाइनिंग फीस (अथवा किस्त योजना लागू होने पर पहली किस्त) की प्राप्ति तथा KYC पूर्ण होने के पश्चात होती है। ओरियाना सक्रियण के उचित समय के भीतर वेलकम लेटर एवं मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी करने का उचित प्रयास करेगा।

ऑनलाइन / परिसर-बाह्य विक्रय हेतु कूलिंग-ऑफ अवधि। जहाँ सदस्यता आवेदन फॉर्म ओरियाना के कार्यालय अथवा संपत्ति पर व्यक्तिगत भेंट के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से निष्पादित किया गया हो (जिसमें ऑनलाइन, टेलीफोनिक अथवा अन्य परिसर-बाह्य विक्रय सम्मिलित है), वहाँ सदस्य (क) सदस्यता आवेदन फॉर्म के निष्पादन की तिथि, अथवा (ख) वेलकम लेटर की प्राप्ति की तिथि — इनमें से जो बाद में हो — से **आठ (8) दिनों** के भीतर ओरियाना को लिखित सूचना देकर, बिना कोई कारण बताए, सदस्यता रद्द कर सकता है (**"कूलिंग-ऑफ अवधि"**)।

कूलिंग-ऑफ अवधि के भीतर समय पर रद्दीकरण होने पर, ओरियाना वास्तव में भुगतान की गई ज्वाइनिंग फीस को, विक्रय के समय प्रकट किए गए उचित प्रोसेसिंग शुल्क तथा पहले से उपभोग किए गए किसी भी लाभ के मूल्य को घटाकर, रद्दीकरण सूचना की प्राप्ति से उचित अवधि (जो 30 दिनों से अधिक नहीं होगी) के भीतर वापस कर देगा।

जहाँ सदस्यता आवेदन फॉर्म ओरियाना के कार्यालय अथवा संपत्ति पर व्यक्तिगत भेंट के माध्यम से निष्पादित किया गया हो, वहाँ यह खंड 3.2 लागू नहीं होगा और रद्दीकरण खंड 17 (निलंबन, समाप्ति एवं निकास) तथा लागू उपभोक्ता कानून द्वारा शासित होगा।

3.3 अवधि के दौरान लाभों का चरणबद्ध विभाजन

सदस्यता को दो व्यापक चरणों में संरचित किया गया है:

- **वर्ष 1–11**: उच्च-प्रभाव वाले, पॉइंट्स-समर्थित लाभों पर बल, जिसमें पात्र बिलों के 50% तक के भुगतान हेतु ज्वाइनिंग पॉइंट्स के एकमुश्त बैंक का उपयोग, बढ़े हुए इवेंट लाभ तथा प्रोमोशनल विशेषाधिकार सम्मिलित हैं;
- **वर्ष 12–25**: एक सतत लाइफस्टाइल स्तर, जिसमें एकसमान 25% सदस्य छूट तथा निरंतर पहुँच एवं विशेषाधिकार बने रहते हैं, भले ही ज्वाइनिंग पॉइंट्स बैंक समाप्त हो चुका हो अथवा उसकी वैधता बीत चुकी हो।

यह द्वि-चरणीय संरचना प्रारंभिक उच्च-मूल्य उपयोग तथा दीर्घकालिक वहनीयता एवं निरंतरता के बीच संतुलन बनाने हेतु है, जैसा कि दीर्घ-अवधि आतिथ्य सदस्यताओं में प्रायः देखा जाता है, जहाँ प्रोमोशनल लाभ आरंभ में अधिक होते हैं किंतु मुख्य विशेषाधिकार समय के साथ बने रहते हैं।

मुख्य लाभ बनाम परिवर्तनीय लाभ। 25-वर्षीय अवधि में स्पष्टता हेतु, यह अनुबंध निम्नलिखित के बीच अंतर करता है:

- **"मुख्य लाभ" (Core Benefits)** — खंड 4.2 के अंतर्गत एकसमान 25% सदस्य छूट, टियर-विशिष्ट कक्ष-श्रेणी अधिकार तथा टियर चार्ट में उल्लिखित न्यूनतम वार्षिक रात्रि आवंटन, एवं मेंबर नेटवर्क तक पहुँच — जो संपूर्ण सदस्यता अवधि के लिए गारंटीकृत रहते हैं, बशर्ते AMC एवं अन्य देय राशियों का भुगतान होता रहे तथा इस अनुबंध का अनुपालन किया जाए, और जिन्हें एकपक्षीय रूप से वापस नहीं लिया जा सकता (यद्यपि खंड 16.2 के अंतर्गत उन्हें इस प्रकार समायोजित किया जा सकता है कि उनका मूल मूल्य सुरक्षित रहे); तथा
- **"परिवर्तनीय लाभ" (Variable Benefits)** — ज्वाइनिंग पॉइंट्स बैंक एवं उसकी रिडेम्पशन शर्तें (खंड 6), प्रोमोशनल विशेषाधिकार, विशिष्ट पार्टनर गठजोड़, ब्लैकआउट तिथियाँ एवं मौसमी कैलेंडर, तथा इवेंट या मनोरंजन विशेषाधिकार — जिन्हें वाणिज्यिक अथवा परिचालनगत कारणों से उचित रूप से आवश्यक होने पर अवधि के दौरान संशोधित, पुनर्निर्धारित अथवा बंद किया जा सकता है, जिसकी सूचना खंड 16.2 के अंतर्गत दी जाएगी।

3.4 अवधि की दृष्टांत-स्वरूप समय-रेखा

नीचे दी गई तालिका केवल दृष्टांत-स्वरूप है और इस अनुबंध में अन्यत्र निर्धारित AMC, पॉइंट्स वैधता अथवा लाभों की विशिष्ट शर्तों को परिवर्तित नहीं करती; किसी असंगति की स्थिति में प्रवर्तनीय खंड ही मान्य होंगे।

अवधि	पॉइंट्स एवं AMC की स्थिति	छूट / लाभ स्तर
वर्ष 1–3	AMC माफ; ज्वाइनिंग पॉइंट्स बैंक सक्रिय	पात्र बिल के 50% तक पॉइंट्स रिडेम्पशन
वर्ष 4–11	AMC वार्षिक रूप से देय; ज्वाइनिंग पॉइंट्स बैंक वैधता समाप्ति तक सक्रिय	पॉइंट्स रिडेम्पशन जारी; एकसमान 25% छूट भी उपलब्ध
वर्ष 12–25	AMC वार्षिक रूप से देय; ज्वाइनिंग पॉइंट्स बैंक सामान्यतः समाप्त	पात्र व्यय पर एकसमान 25% सदस्य छूट जारी

4. सदस्यता टियर एवं लाभ — विस्तृत विवरण

4.1 टियर का अवलोकन

ओरियाना आठ प्रमुख सदस्यता टियर प्रस्तुत करता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट वर्ग एवं उपयोग-तीव्रता के लिए निर्धारित है, जिसका सार नीचे दिया गया है तथा विस्तृत विवरण टियर चार्ट में उपलब्ध है:

टियर	संकेतात्मक स्थिति	सामान्य प्रवास श्रेणी	दृष्टांत-स्वरूप वार्षिक रातें (अवधि के दौरान)
Founder Legacy	प्रारंभिक-फाउंडर, मुख्य पारिवारिक लाइफस्टाइल सदस्यता	प्रीमियम कक्ष / सुइट्स	प्रति सदस्यता वर्ष 7–10 रातें, प्रारंभिक वर्षों में बढ़े हुए पॉइंट्स सहयोग के साथ
Platinum Crest	मजबूत इवेंट संबद्धता वाला ऊपरी-मध्य पारिवारिक टियर	प्रीमियम कक्ष	समान रातें, विभेदित इवेंट लाभों के साथ

टियर	संकेतात्मक स्थिति	सामान्य प्रवास श्रेणी	दृष्टांत-स्वरूप वार्षिक रातें (अवधि के दौरान)
Imperial Signature	उच्च-स्तरीय पारिवारिक एवं व्यवसाय-स्वामी टियर	सुइट्स / प्रीमियम सुइट्स	उच्चतर कक्ष-रात्रि सीमाएँ एवं अतिथि विशेषाधिकार
Presidential Elite	प्रेसिडेंशियल-सुइट स्तर की पहुँच वाला लक्ज़री टियर	प्रेसिडेंशियल / सिग्नेचर सुइट्स	उच्चतर सीमाएँ एवं पीक-तिथि बुकिंग में प्राथमिकता
Chairman's Privilege	सीमित-संस्करण, संबंध-आधारित टियर	प्रीमियम अथवा प्रेसिडेंशियल सुइट्स	क्यूरेटेड अनुभव, विशेष रूप से तैयार इवेंट प्रबंधन
Founder Circle	विला-स्तरीय, दीर्घ-प्रवास टियर	विला / बड़ी इकाइयाँ	प्रति सदस्यता वर्ष लगभग 30 रातें तक
Corporate Membership	नामित नामितियों सहित कंपनियों हेतु	व्यावसायिक उपयोग हेतु मिश्रित कक्ष प्रकार	कॉर्पोरेट इवेंट पर केंद्रित एवं कार्यदिवस उपयोग
Privileged Membership	विशेष सम्मान / मानद टियर	प्रस्ताव में निर्दिष्ट अनुसार	लाभ व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित

4.2 टियर लाभों की 25-वर्षीय अवधि

निम्नलिखित के अधीन:

- वर्ष 4 से आगे AMC का भुगतान; तथा
- इस अनुबंध एवं हाउस रूल्स का अनुपालन,

प्रत्येक टियर की **मूल संरचना** संपूर्ण 25-वर्षीय अवधि तक बनी रहनी अपेक्षित है, अर्थात्:

- संपूर्ण अवधि के दौरान पात्र इन-हाउस व्यय पर एकसमान 25% सदस्य छूट की पात्रता;
- उस टियर हेतु संकेतात्मक श्रेणी एवं रात्रि सीमाओं के भीतर प्रवास बुक करने का अधिकार, जो वार्षिक मौसम एवं इन्वेंट्री नीतियों के अनुसार समायोजित होगा;
- संपूर्ण अवधि के दौरान मेंबर नेटवर्क एवं संबद्ध आयोजनों तक पहुँच;
- पीक एवं उच्च-मांग वाली तिथियों पर आवंटन में टियर-स्तरीय प्राथमिकता (उदाहरणार्थ, Founder Circle एवं Chairman's Privilege को विला एवं प्रमुख तिथियों तक पहली पहुँच, बुकिंग-विंडो नियमों के अधीन)।

जहाँ ओरियाना उत्पाद संरचना में परिवर्तन करता है (उदाहरणार्थ, कक्ष श्रेणियाँ जोड़ना अथवा उनका पुनः-ब्रांडिंग करना), वहाँ वह मौजूदा टियर अधिकारों को **समकक्ष अथवा उचित रूप से तुलनीय स्तर पर मैप करने** का प्रयास करेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे वित्तीय एवं लॉयल्टी उत्पाद पोर्टफोलियो परिवर्तन पर लाभ-विवरण समायोजित करते हुए मूल मूल्य को सुरक्षित रखते हैं।

4.3 टियर-वार दृष्टांत-स्वरूप लाभ (सर्वसमावेशी नहीं)

संपूर्ण टियर चार्ट को सीमित किए बिना, निम्नलिखित दृष्टांत संपूर्ण अवधि पर लागू होते हैं, जो वाणिज्यिक व्यवहार्यता एवं निष्पक्षता बनाए रखने हेतु समय-समय पर पुनर्निर्धारण के अधीन हैं:

- **Founder Legacy**:
  - प्रति सदस्यता वर्ष प्रीमियम कक्षों में निर्धारित संख्या में रातों का मूल अधिकार;
  - क्यूरेटेड पारिवारिक आयोजनों एवं मौसमी उत्सवों तक प्राथमिकता पहुँच;
  - विवाह/बैंक्वेट हेतु प्रारंभिक वर्षों में बढ़ा हुआ पॉइंट्स सहयोग।
- **Platinum Crest**:
  - Founder Legacy के समकक्ष रात्रि अधिकार, विभेदित इवेंट-संबद्ध विशेषाधिकारों तथा केवल Platinum सदस्यों हेतु आयोजित संध्याओं के निमंत्रण के साथ;
  - उच्च-मांग अवधि में प्राथमिकता प्रतीक्षा-सूची स्थिति (Founder Circle एवं Chairman's Privilege से नीचे)।

- **Imperial Signature**:
  - सुइट एवं प्रीमियम-सुइट श्रेणियों तक पहुँच, प्रति प्रवास उच्चतर अतिथि अनुमति के साथ;
  - व्यवसाय-संबद्ध बुकिंग हेतु समर्पित कंसीयज सहयोग।
- **Presidential Elite**:
  - प्रेसिडेंशियल एवं सिग्नेचर सुइट तक पहुँच, उपलब्धता एवं बुकिंग-विंडो नियमों के अधीन;
  - पीक-तिथि अनुरोधों हेतु सामान्य टियर से पहले प्राथमिकता आवंटन, जो खंड 4.2 के अंतर्गत Chairman's Privilege एवं Founder Circle की प्राथमिकता के अधीन है।
- **Chairman's Privilege**:
  - विशेष रूप से तैयार, संबंध-आधारित सेवा, जिसमें क्यूरेटेड यात्रा-कार्यक्रम एवं समर्पित इवेंट प्रबंधन सहयोग सम्मिलित है;
  - यह टियर सीमित-संस्करण आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और नई सदस्यता हेतु हर समय उपलब्ध नहीं भी हो सकता।
- **Founder Circle**:
  - विला-स्तरीय प्रवास एवं लंबी लगातार रातें (उदाहरणार्थ, विस्तारित वेलनेस प्रवास अथवा वर्क-फ्रॉम-रिसॉर्ट पैकेज);
  - वेलनेस एवं दीर्घ-प्रवास विशेषाधिकारों के साथ अधिक गहन एकीकरण, जैसे आवधिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- **Corporate Membership**:
  - ऑफ-पीक एवं कार्यदिवस उपयोग हेतु अनुकूलित रातों एवं मीटिंग-स्पेस क्रेडिट का आवंटन;
  - वार्षिक सम्मेलनों, ऑफसाइट एवं ग्राहक आतिथ्य हेतु संरचित इवेंट लाभ;
  - निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों हेतु लचीली नामिती संरचना।
- **Privileged Membership**:
  - अहस्तांतरणीय सम्मान टियर, जो चुनिंदा सहयोगियों हेतु प्रत्येक मामले के आधार पर तैयार किया जाता है;
  - लाभ एवं अवधि संबंधित ग्रांट लेटर में निर्धारित की जाती है।

4.4 टियर अपग्रेड एवं डाउनग्रेड

सदस्य सदस्यता अवधि के दौरान किसी भी समय उच्चतर टियर में अपग्रेड हेतु आवेदन कर सकता है, जो अपग्रेड के समय लागू अंतर ज्वाइनिंग फीस (यदि कोई हो) के भुगतान तथा नई सदस्यता हेतु लक्षित टियर की उपलब्धता के अधीन होगा। अपग्रेड पर, अप्रयुक्त ज्वाइनिंग पॉइंट्स सामान्यतः आगे ले जाए जाते हैं, तथा उच्चतर टियर से संबद्ध कोई अतिरिक्त पॉइंट्स अधिकार अपग्रेड के समय सूचित अनुसार जमा किया जाएगा।

टियर सक्रिय हो जाने के पश्चात स्वैच्छिक डाउनग्रेड सामान्यतः उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विभिन्न टियर में मूल्य एवं पॉइंट्स संरचना भिन्न-भिन्न है; सिवाय इसके कि ओरियाना अपने विवेकाधिकार पर डाउनग्रेड की सहमति दे (उदाहरणार्थ, वास्तविक कठिनाई के आधार पर), जिस स्थिति में डाउनग्रेड की वित्तीय शर्तें प्रभावी होने से पूर्व लिखित रूप में प्रकट की जाएँगी।

4.5 आवधिक टियर समीक्षा

ओरियाना संपत्ति पोर्टफोलियो, मांग के स्वरूप एवं परिचालन लागत में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने हेतु टियर स्थिति एवं इन्वेंट्री आवंटन की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है। ऐसी कोई भी समीक्षा खंड 4.2 (मूल टियर संरचना का संरक्षण) एवं खंड 20 (संशोधन) के अनुरूप की जाएगी, तथा किसी विशिष्ट सदस्य के टियर अधिकारों में कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन उचित पूर्व सूचना के साथ व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा।

5. शुल्क, AMC एवं वित्तीय संरचना

5.1 ज्वाइनिंग फीस एवं प्लान प्रकार

एकमुश्त **ज्वाइनिंग फीस** टियर एवं प्लान प्रकार (उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत, कोर फैमिली, विस्तृत परिवार, सीनियर कपल, कॉर्पोरेट) के अनुसार भिन्न होती है, जैसा कि पॉइंट्स शेडयूल में सूचीबद्ध है।

संस्थापक चरणों (founding tranches) को बढ़े हुए ज्वाइनिंग पॉइंट्स अथवा प्रोमोशनल मूल्य का लाभ मिल सकता है; बाद के समूहों के लिए पॉइंट्स बैंक अथवा शुल्क स्तर भिन्न हो सकते हैं, जैसा कि पॉइंट्स शेडयूल में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। यह शेडयूल परिचालन की दृष्टि से गोल्फ अथवा क्लब सदस्यताओं के "प्लेइंग राइट्स ब्रोशर" के समान कार्य करता है, जहाँ प्रवेश शुल्क एवं सब्सक्रिप्शन स्तर विभेदित होते हैं।

5.2 किस्त सुविधा

जहाँ ओरियाना ज्वाइनिंग फीस के भुगतान हेतु किस्त सुविधा प्रदान करता है, वहाँ विशिष्ट अनुसूची, कोई भी वित्तपोषण अथवा प्रोसेसिंग शुल्क, तथा किस्त चूकने के परिणाम सदस्यता आवेदन फॉर्म अथवा पृथक किस्त अनुसूची में दर्ज किए जाएँगे। जब तक उस अनुसूची में अन्यथा न कहा गया हो, सदस्यता तब तक सक्रिय नहीं मानी जाएगी और पॉइंट्स एवं बुकिंग लाभ तब तक अर्जित नहीं होंगे, जब तक सक्रियण हेतु आवश्यक किस्त राशि (जैसा कि विक्रय के समय प्रकट किया गया) प्राप्त न हो जाए।

5.3 वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC)

AMC:

- सभी टियर में **प्रथम तीन (3) सदस्यता वर्षों के लिए माफ** है; उसके पश्चात, वर्ष 4 से प्रति-व्यक्ति AMC वार्षिक रूप से देय है;
- टियर- एवं प्लान-विशिष्ट है, जैसा कि पॉइंट्स शेडयूल में विस्तार से दिया गया है;
- सूचना के साथ उचित मुद्रास्फीति-संबद्ध संशोधन के अधीन है, ठीक उसी प्रकार जैसे व्यावसायिक निकाय अथवा क्लब सदस्यता शुल्क में संशोधन होता है, जहाँ भुगतान न करने पर विशेषाधिकारों का निलंबन अथवा नाम-सूची से हटाया जाना संभव है।

हॉलिडे, वेलनेस एवं अन्य उपयोग लाभ **इस शर्त के अधीन हैं कि बुकिंग एवं प्रवास के समय AMC तथा अन्य सभी देय राशियों का पूर्ण भुगतान हो चुका हो**। उपभोक्ता फोरम ने संचालक के उस अधिकार को मान्य ठहराया है जिसके अंतर्गत वह उन सदस्यों को हॉलिडे देने से मना कर सकता है जिन्होंने AMC एवं ज्वाइनिंग शेष के दायित्व पूरे नहीं किए हैं, बशर्ते यह संबद्धता स्पष्ट रूप से प्रकट की गई हो, जैसा कि यहाँ किया गया है।

5.4 भुगतान, छूट अवधि एवं परिणाम

प्रत्येक सदस्यता वर्ष में AMC की देय तिथि प्रभावी तिथि की वर्षगाँठ होगी, अथवा ऐसी अन्य तिथि जो वेलकम लेटर या पॉइंट्स शेडयूल में सूचित की गई हो। जहाँ AMC का भुगतान देय तिथि तक नहीं होता, वहाँ निम्नलिखित चरणबद्ध प्रक्रिया लागू होगी, जो देय तिथि से कुल **365 दिनों** तक चलेगी:

- **छूट अवधि (देय तिथि से दिन 1–60):** ओरियाना भुगतान अनुस्मारक भेजेगा; सदस्यता लाभ निर्बाध रूप से जारी रहेंगे और कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- **प्रतिबंध / निलंबन (देय तिथि से दिन 61–334):** यदि छूट अवधि के पश्चात भी AMC अदत्त रहता है, तो बुकिंग विशेषाधिकार, पॉइंट्स रिडेम्पशन एवं मेंबर नेटवर्क पहुँच भुगतान प्राप्त होने तक निलंबित रहेंगे (खंड 14.1 के अनुसार)। बकाया AMC देय बना रहेगा, साथ ही खंड 5.5 के अंतर्गत ब्याज भी अर्जित होगा, किंतु इस आधार पर सदस्यता निलंबित रहने के दौरान किसी अगले सदस्यता वर्ष का AMC देय नहीं होगा और उस ब्याज से परे कोई अन्य दंड नहीं लगेगा।
- **अंतिम सूचना (देय तिथि से दिन 335 तक):** ओरियाना एक अंतिम लिखित सूचना जारी करेगा जिसमें बकाया राशि (अर्जित ब्याज सहित), लागू पुनःसक्रियण शुल्क (यदि कोई हो), तथा यह उल्लेख होगा कि यदि बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है तो देय तिथि से दिन 365 पर सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
- **समाप्ति (देय तिथि से दिन 365):** यदि देय तिथि से दिन 365 पर बकाया AMC एवं अर्जित ब्याज अदत्त रहते हैं, तो ओरियाना खंड 14.2 के अनुसार सदस्यता समाप्त कर सकता है।

ये चरणबद्ध परिणाम उपभोक्ता-कानून की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं: संचालक सेवा-पहुँच हेतु AMC पर आग्रह करने के अधिकारी हैं, किंतु बिना सूचना अथवा आनुपातिकता के अचानक एकपक्षीय जब्ती की उपभोक्ता फोरम द्वारा समीक्षा की जा सकती है और उसे अनुचित मानकर सीमित किया जा सकता है।

संक्षेप में: AMC में चूक होने पर केवल खंड 14.1 के अंतर्गत विवेकाधीन लाभों (बुकिंग, पॉइंट्स रिडेम्पशन एवं मेंबर नेटवर्क पहुँच) पर अस्थायी प्रतिबंध लगता है — इससे भविष्य के सदस्यता वर्षों का AMC त्वरित रूप से देय नहीं हो जाता और न ही यह स्वयं में अंतर्निहित 25-वर्षीय सदस्यता अवधि को प्रभावित करता है। समाप्ति केवल इस खंड 5.4 की संपूर्ण चरणबद्ध प्रक्रिया के पश्चात ही होती है और इसे खंड 14.2 में संबोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ज्वाइनिंग फीस की स्वतः जब्ती नहीं होती। अतिदेय AMC पर ब्याज का विषय खंड 5.5 में तथा सामान्य वापसी स्थिति खंड 5.6 में दी गई है।

5.5 अतिदेय राशियों पर ब्याज

जहाँ सदस्य द्वारा देय कोई राशि (खंड 5.4 द्वारा शासित AMC के अतिरिक्त) अपनी देय तिथि के पश्चात भी अदत्त रहती है, वहाँ ओरियाना उस अतिदेय राशि पर पॉइंट्स शेडयूल में प्रकट दर पर उचित ब्याज लगा सकता है, जिसकी गणना देय तिथि से भुगतान तक की जाएगी; यह इस अनुबंध के अंतर्गत ओरियाना के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

5.6 धनवापसी

इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से उपबंधित (जिसमें खंड 3.2, 5.4, 14.2 एवं 17 सम्मिलित हैं) अथवा लागू उपभोक्ता कानून द्वारा अपेक्षित के अतिरिक्त, भुगतान की जा चुकी ज्वाइनिंग फीस एवं AMC अप्रतिदेय हैं, क्योंकि वे सदस्यता अवधि के दौरान सदस्य हेतु आरक्षित क्षमता एवं उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए ओरियाना को प्रतिकर देती हैं। AMC के भुगतान न होने के कारण समाप्ति से ज्वाइनिंग फीस की स्वतः अथवा सर्वव्यापी जब्ती नहीं होती; इसके परिणाम खंड 14.2 में निर्धारित हैं। जहाँ कोई उपभोक्ता फोरम अथवा न्यायालय तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित करता है कि कोई विशिष्ट जब्ती अनुपातहीन है, वहाँ ओरियाना उस निर्णय को प्रभावी करेगा।

5.7 कर एवं इनवॉइसिंग

सभी शुल्क एवं प्रभार लागू GST तथा अन्य वैधानिक उद्ग्रहणों को छोड़कर हैं, जो प्रचलित दरों पर लगाए जाएँगे।

अंतर्निहित सेवा के आधार पर (उदाहरणार्थ, रिसॉर्ट संचालन बनाम F&B बनाम वेलनेस) संबंधित ओरियाना समूह कंपनियों द्वारा इनवॉइस जारी किए जा सकते हैं, किंतु लाभ एवं लेखांकन हेतु उन्हें आपकी केंद्रीय मेंबरशिप ID से जोड़ा जाएगा।

5.8 रिसॉर्ट उपलब्धता की अंतिम समय-सीमा

ओरियाना ने सदस्यता आवेदन फॉर्म एवं टियर चार्ट में उस प्रथम ओरियाना-ब्रांडेड रिसॉर्ट की पहचान की है जिसके आपके सदस्यता टियर हेतु प्राथमिक एंकर संपत्ति के रूप में कार्य करने की अपेक्षा है ("एंकर रिसॉर्ट")। इस खंड 5.8 के प्रयोजनार्थ, एंकर रिसॉर्ट तब "परिचालनरत" (Operational) माना जाएगा जब उस रिसॉर्ट में कम से कम [●] कक्ष/सुइट्स एवं मुख्य F&B सुविधाएँ पूर्णतः चालू, विधिवत लाइसेंस-प्राप्त तथा किसी भी चालू 90-दिवसीय अवधि में कम से कम [●] दिनों के लिए भुगतान करने वाले अतिथियों हेतु खुली हों।

यदि एंकर रिसॉर्ट प्रभावी तिथि से चौबीस (24) माह के भीतर परिचालनरत नहीं होता ("रिसॉर्ट लॉन्ग-स्टॉप"), तो ओरियाना रिसॉर्ट लॉन्ग-स्टॉप के पश्चात 60 दिनों के भीतर सदस्य को सूचित करेगा और सदस्य को निम्नलिखित उपायों में से चयन का विकल्प देगा:

- वास्तव में भुगतान की गई ज्वाइनिंग फीस की वापसी, जिसमें से (i) विक्रय के समय प्रकट उचित प्रोसेसिंग शुल्क, तथा (ii) पहले से उपभोग किए गए किसी भी सदस्यता लाभ का उचित मूल्य घटाया जाएगा, जो खंड 3.2 की वापसी-तार्किकता के अनुरूप होगा; अथवा
- समकक्ष मूल्य का पॉइंट्स अथवा क्रेडिट के रूप में आवंटन, जिसे पॉइंट्स शेडयूल में प्रकट रूपांतरण अनुपात पर अन्य ओरियाना संपत्तियों एवं सेवाओं के विरुद्ध रिडीम किया जा सकेगा; अथवा
- बढ़े हुए गैर-रिसॉर्ट लाभों (जो उस समय सदस्य को सूचित किए जाएँगे) के साथ सदस्यता की निरंतरता, जो (i) एंकर रिसॉर्ट के परिचालनरत होने, अथवा (ii) सदस्य द्वारा उपरोक्त उपाय का प्रयोग करने — इनमें से जो पहले हो — तक जारी रहेगी।

यदि सदस्य इस खंड 5.8 के अंतर्गत सूचित किए जाने के 30 दिनों के भीतर कोई उपाय नहीं चुनता, तो उपरोक्त दूसरे बिंदु (पॉइंट्स अथवा क्रेडिट) का उपाय स्वतः लागू होगा। यह खंड 5.8 उस स्थिति में लागू नहीं होता जहाँ विलंब सीधे तौर पर खंड 12.6 के अंतर्गत किसी अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के कारण हुआ हो, जिस स्थिति में खंड 12.6 शासित होगा।

6. पॉइंट्स प्रणाली — विस्तृत नियम

6.1 ज्वाइनिंग पॉइंट्स एवं मूल्य

सक्रियण पर, आपको अपने टियर एवं प्लान हेतु **ज्वाइनिंग पॉइंट्स** का एक बैंक प्राप्त होता है, जैसा कि पॉइंट्स शेडयूल में सूचीबद्ध है। रिडीम किए जाने पर प्रत्येक पॉइंट काल्पनिक रूप से एक रुपये के मूल्य के समकक्ष है, जो कार्यक्रम के नियमों के अधीन है।

6.2 पॉइंट्स उपयोग की कार्यप्रणाली

प्रमुख कार्यप्रणाली इस प्रकार है:

- प्रति लेन-देन **कर-पूर्व पात्र बिल का अधिकतम 50%** पॉइंट्स के माध्यम से चुकाया जा सकता है, जो नीचे दिए गए नो-स्टैकिंग नियम के अधीन है;

- छूट एवं पॉइंट्स का संयोजन नहीं। जब तक किसी विशिष्ट प्रस्ताव हेतु स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, किसी एक लेन-देन पर केवल एक ही छूट व्यवस्था लागू की जा सकती है। जहाँ सदस्य खंड 4.2 के अंतर्गत एकसमान सदस्य छूट का पात्र है और उसी बिल पर पॉइंट्स भी रिडीम करना चाहता है, वहाँ सदस्य उसी लाइन आइटम पर या तो छूट अथवा पॉइंट्स रिडेम्पशन में से कोई एक लागू कर सकता है, दोनों नहीं। प्रोमोशनल कूपन, पार्टनर ऑफर एवं समय-सीमित अभियानों को सदस्य छूट अथवा पॉइंट्स रिडेम्पशन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जब तक कि उस विशिष्ट प्रस्ताव की शर्तों में स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो।
- पॉइंट्स निम्नलिखित पर लागू नहीं किए जा सकते:
    - कर एवं वैधानिक उद्ग्रहण;
    - सेवा शुल्क अथवा ग्रैच्युटी;
    - आयोजनों में तृतीय-पक्ष विक्रेता प्रभार (उदाहरणार्थ, डेकोर विक्रेता, बाहरी कैटरर);
    - ब्लैकआउट तिथियाँ अथवा विशेष रूप से निर्दिष्ट शुल्क मदें।
- पॉइंट्स सामान्यतः निम्नलिखित के विरुद्ध रिडीम किए जा सकते हैं:
    - पात्र कक्ष प्रकारों हेतु कक्ष दर के घटक;
    - इन-हाउस आउटलेट्स पर शाकाहारी F&B एवं गैर-मादक पेय;
    - इन-हाउस केंद्रों पर वेलनेस उपचार एवं स्पा सेवाएँ;
    - पॉइंट्स-पात्र के रूप में चिह्नित क्यूरेटेड सांस्कृतिक अथवा मनोरंजन अनुभव।

6.3 वैधता, समाप्ति एवं अवमूल्यन

ज्वाइनिंग पॉइंट्स सक्रियण से **11-वर्षीय पॉइंट्स विंडो** के भीतर वैध रहते हैं, जब तक कि इससे अधिक विस्तृत वैधता सूचित न की जाए (उदाहरणार्थ, प्रत्येक अर्जन पर पृथक समाप्ति)।

25-वर्षीय क्षितिज पर वाणिज्यिक स्थिरता बनाए रखने हेतु, ओरियाना:

- पॉइंट्स-से-रुपये रूपांतरण अथवा श्रेणी-वार रिडेम्पशन दरों को समायोजित कर सकता है;
- पॉइंट्स रिडेम्पशन से कुछ सेवाओं को अपवर्जित अथवा सम्मिलित कर सकता है; तथा
- इस खंड 6.3 में दी गई सीमा के अधीन, ऐप/पोर्टल एवं पंजीकृत माध्यमों से उचित पूर्व सूचना देकर पॉइंट्स का अवमूल्यन कर सकता है।

अवमूल्यन सीमा। पॉइंट्स-से-रुपये रूपांतरण दर अथवा श्रेणी-वार रिडेम्पशन दरों में कोई भी एकल अवमूल्यन किसी भी चालू 12-माह की अवधि में **10% से अधिक नहीं** होगा, तथा ओरियाना अवमूल्यन प्रभावी होने से पूर्व सदस्यों को कम से कम 60 दिनों की पूर्व सूचना देगा, जिस अवधि में सदस्य अपने मौजूदा पॉइंट्स तत्कालीन (अवमूल्यन-पूर्व) दर पर रिडीम कर सकते हैं। यह सीमा इस खंड 6.3 के अंतर्गत विशिष्ट रिडेम्पशन श्रेणियों को जोड़ने अथवा हटाने पर लागू नहीं होती, जिसे पृथक रूप से संबोधित किया गया है।

ऐसे परिवर्तन इस प्रकार संरचित एवं संप्रेषित किए जाएँगे कि उस प्रकार के मौन एवं अपारदर्शी कार्यक्रम-परिवर्तनों से बचा जा सके जिनकी उपभोक्ता फोरम एवं नियामकों ने समरूप लॉयल्टी एवं हॉलिडे सदस्यता संदर्भों में अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में आलोचना की है।

6.4 पॉइंट्स विवरण एवं समाधान

ओरियाना प्रत्येक सदस्य को ऐप अथवा पोर्टल के माध्यम से एक चालू पॉइंट्स विवरण उपलब्ध कराएगा, जिसमें अर्जन, रिडेम्पशन, समाप्ति एवं शेष दर्शाया जाएगा। जो सदस्य किसी पॉइंट्स प्रविष्टि पर आपत्ति करता है, उसे प्रविष्टि प्रदर्शित होने से उचित अवधि के भीतर (जैसा कि ऐप अथवा पोर्टल में सूचित किया गया हो) आपत्ति उठानी होगी, अन्यथा वह प्रविष्टि स्वीकृत मानी जाएगी; यह बाद में आपत्ति उठाने के किसी वैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

6.5 निलंबन अथवा समाप्ति पर पॉइंट्स

जहाँ खंड 5.4 के अंतर्गत भुगतान न होने के कारण सदस्यता निलंबित की जाती है, वहाँ संबद्ध पॉइंट्स बैंक भी निलंबन की अवधि तक निलंबित रहेगा और चूक दूर होने पर पुनर्बहाल कर दिया जाएगा। जहाँ खंड 14 के अंतर्गत सदस्यता समाप्त की जाती है, वहाँ अरिडीम्ड पॉइंट्स सदस्यता के साथ ही समाप्त हो जाएँगे और उनके लिए कोई अतिरिक्त प्रतिकर देय नहीं होगा, सिवाय उस स्थिति के जहाँ समाप्ति के विशिष्ट तथ्यों पर लागू उपभोक्ता कानून अन्यथा अपेक्षित करता हो।

7. रिसॉर्ट एवं इवेंट बुकिंग — दरें, जमा राशि एवं रद्दीकरण

7.1 रेट प्लान

रिसॉर्ट प्रवास एवं वेलनेस बुकिंग स्पष्ट रूप से चिह्नित रेट प्लान के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाएँगे, उदाहरणार्थ:

- **फ्लेक्सिबल दरें**:
  - सामान्यतः उच्चतर मूल मूल्य, किंतु अधिक उदार रद्दीकरण अवधि के साथ;
  - समान रेट प्लान पर सदस्य गैर-सदस्यों की तुलना में विस्तारित नि:शुल्क रद्दीकरण अवधि का लाभ ले सकते हैं।
- **अप्रतिदेय / अग्रिम-क्रय दरें**:
  - अधिक कठोर अथवा शून्य-वापसी रद्दीकरण शर्तों के बदले रियायती मूल्य;
  - बुकिंग के पश्चात रद्दीकरण अथवा नो-शो की स्थिति में सामान्यतः पूर्व-भुगतान राशि जब्त हो जाती है, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ उपभोक्ता कानून अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भिन्न परिणाम अपेक्षित हों।
- **सदस्य-विशेष पैकेज**:
  - विशेष पैकेज जो रातों, वेलनेस सेवाओं एवं F&B क्रेडिट का संयोजन करते हैं, जिनका मूल्य एवं रद्दीकरण शर्तें बुकिंग के समय समझाई गई विशिष्ट शर्तों के अनुसार होती हैं।

7.2 बुकिंग प्रक्रिया एवं पुष्टिकरण

बुकिंग ऐप, पोर्टल, मेंबर रिलेशनशिप डेस्क अथवा ओरियाना द्वारा सूचित किसी अन्य माध्यम से की जा सकती है। कोई बुकिंग तभी पुष्ट मानी जाएगी जब ओरियाना से लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक पुष्टिकरण प्राप्त हो जिसमें संपत्ति, तिथियाँ, कक्ष श्रेणी एवं लागू रेट प्लान निर्दिष्ट हो; बुकिंग प्रक्रिया के दौरान किए गए अस्थायी होल्ड स्वयं में पुष्ट बुकिंग नहीं माने जाएँगे।

7.3 जमा राशि एवं अग्रिम अनुसूचियाँ

बड़े आयोजनों, विशेषकर विवाह एवं कॉर्पोरेट समारोहों हेतु, आयोजन-विशिष्ट अनुबंधों में निम्नलिखित निर्धारित किए जाएँगे:

- चरणबद्ध जमा राशि के पड़ाव (उदाहरणार्थ, हस्ताक्षर के समय, मध्यावधि एवं आयोजन-पूर्व अतिरिक्त भुगतान);
- अस्थायी एवं अंतिम उपस्थिति संख्या की समय-सीमाएँ; तथा
- रद्दीकरण अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थिति में जमा राशि का उपचार, जैसा कि खंड 7.4 में निर्धारित है।

ये संरचनाएँ इस प्रकार बनाई गई हैं कि विलंबित रद्दीकरण पर रोकी गई राशि रिसॉर्ट के खोए हुए अवसर एवं की जा चुकी तैयारी लागत के उचित रूप से समकक्ष हो, जो उस न्यायशास्त्र के अनुरूप है जो "परिस्थिति चाहे जो हो, सब कुछ जब्त" जैसे दंडात्मक उपबंधों को अस्वीकार करता है।

7.4 रद्दीकरण, पीक-तिथि नियम एवं नो-शो

ओरियाना संपत्ति एवं मौसम के अनुसार एक **पीक / सुपर-पीक / ऑफ-पीक कैलेंडर** बनाए रखेगा एवं प्रकाशित करेगा, साथ ही कक्ष बुकिंग हेतु संबद्ध न्यूनतम-प्रवास आवश्यकताएँ एवं बुकिंग-विंडो नियम भी, जो खंड 7.1 में वर्णित अनुसार रेट प्लान एवं सदस्य स्थिति के अनुसार विभेदित होंगे।

विवाह एवं आयोजनों हेतु एकसमान 30-दिवसीय रद्दीकरण स्लैब। खंड 7.3 के अंतर्गत सभी विवाह, बैंक्वेट एवं आयोजन बुकिंग हेतु, स्थल श्रेणी अथवा मौसम की परवाह किए बिना, निम्नलिखित एकल रद्दीकरण स्लैब लागू होगा, जिसकी गणना रद्दीकरण सूचना एवं निर्धारित आयोजन तिथि के बीच के दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी:

- **आयोजन से 30 दिन अथवा उससे अधिक पूर्व:** सदस्य भुगतान की गई समस्त राशि की वापसी का, अथवा अपने विकल्प पर भविष्य की बुकिंग के विरुद्ध समकक्ष क्रेडिट का हकदार होगा, जिसमें से वह जमा राशि घटाई जाएगी जो पहले ही अप्रतिदेय तृतीय-पक्ष प्रतिबद्धताओं पर लगाई जा चुकी है (उदाहरणार्थ, खंड 7.7 के अंतर्गत सदस्य के विशिष्ट निर्देश पर विक्रेताओं को दिया गया अग्रिम), और अनुरोध पर उसका मदवार विवरण एवं प्रमाण दिया जाएगा;
- **आयोजन से 30 दिन से कम पूर्व:** भुगतान की गई राशि ओरियाना द्वारा उस सीमा तक रोक ली जाएगी जो उस तिथि हेतु ओरियाना की की जा चुकी तैयारी लागत एवं खोए हुए अवसर के उचित रूप से समकक्ष हो; किंतु ओरियाना उस तिथि को पुनः किराए पर देने का उचित प्रयास करेगा तथा इस प्रकार वसूल की गई राशि, उचित पुनः-किराया लागत घटाकर, वापस करेगा अथवा क्रेडिट देगा।

यह एकल 30-दिवसीय सीमा आयोजन रद्दीकरण हेतु किसी भी विभेदित पीक/सुपर-पीक/ऑफ-पीक कटौती स्लैब का स्थान लेती है, ताकि सदस्यों के समक्ष मौसम अथवा स्थल श्रेणी की परवाह किए बिना एक स्पष्ट एवं पूर्वानुमेय नियम हो। नो-शो (ऐसी बुकिंग जिसका न उपयोग हुआ और न ही रद्द की गई) को आयोजन तिथि पर ही प्राप्त रद्दीकरण माना जाएगा, अर्थात् 30 दिन से कम वाली श्रेणी में।

इन नियमों का उद्देश्य उस व्यवस्थागत आचरण से बचना है जिसमें सदस्यता संचालक बार-बार "पीक अवधि" का हवाला देकर बुकिंग अथवा वापसी से इनकार करते हैं और वास्तविक विकल्प प्रस्तुत नहीं करते — एक ऐसा स्वरूप जिसे उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार माना है।

7.5 बुकिंग में संशोधन

पुष्टिकरण के पश्चात तिथि, कक्ष श्रेणी अथवा उपस्थिति संख्या बदलने के अनुरोध, जहाँ उचित रूप से संभव हो एवं उपलब्धता के अधीन, स्वीकार किए जाएँगे; जहाँ कोई संशोधन प्रभावी रूप से मूलतः भिन्न शर्तों पर एक नई बुकिंग के समान हो (उदाहरणार्थ, मूल बुकिंग विंडो से बाहर की काफी बाद की तिथि), वहाँ बदले जा रहे भाग पर मूल बुकिंग की रद्दीकरण शर्तें लागू हो सकती हैं, और संशोधन की पुष्टि से पूर्व यह सदस्य को प्रकट किया जाएगा।

7.6 ओवरबुकिंग एवं वैकल्पिक आवास

यदि विरले ही किसी वास्तविक परिचालनगत बाधा (उदाहरणार्थ, अप्रत्याशित संपत्ति बंदी) के कारण कोई पुष्ट बुकिंग पूरी नहीं की जा सकती, तो ओरियाना सदस्य के विकल्प पर या तो उन्हीं तिथियों हेतु बिना अतिरिक्त लागत के तुलनीय वैकल्पिक संपत्ति अथवा कक्ष श्रेणी, या लागू दर सुरक्षित रखते हुए वैकल्पिक तिथियों पर पुनर्निर्धारण, या उस विशिष्ट बुकिंग हेतु भुगतान की गई राशि की वापसी के साथ उस व्यवधान से सीधे उत्पन्न सिद्ध अतिरिक्त लागत हेतु उचित प्रतिकर प्रस्तुत करेगा, जो सेवा में कमी संबंधी उपभोक्ता-कानून की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

7.7 आयोजनों हेतु विक्रेता शर्तें

जहाँ बाहरी विक्रेता नियुक्त किए जाते हैं (डेकोर, संगीत, विशेष व्यंजन, फोटोग्राफी आदि):

- उनके अनुबंध एवं रद्दीकरण शर्तें ओरियाना के साथ आपके अनुबंध से **पृथक** होंगी;
- ओरियाना की भूमिका सामान्यतः सुविधा-प्रदाता एवं स्थल-प्रदाता की होती है, न कि मुख्य ठेकेदार की;
- विक्रेता-विशिष्ट अग्रिम एवं वापसी शर्तें आयोजन दस्तावेज़ों में प्रकट की जाएँगी, तथा विक्रेता प्रभार सामान्यतः पॉइंट्स से देय नहीं होंगे और न ही ओरियाना की दायित्व सीमाओं में सम्मिलित होंगे।

8. हॉलिडे, वेलनेस एवं अनुभव-आधारित लाभ

8.1 हॉलिडे एवं प्रवास

सदस्यता हॉलिडे में सम्मिलित हैं:

- ओरियाना रिसॉर्ट्स एवं निर्दिष्ट पार्टनर संपत्तियों तक पहुँच, जो उपलब्धता एवं मौसमी नियमों के अधीन है;
- 25-वर्षीय अवधि के दौरान इन-हाउस आउटलेट्स पर पात्र व्यय पर एकसमान 25% सदस्य छूट;
- टियर-विशिष्ट कक्ष-श्रेणी एवं रात्रि सीमाएँ, जैसा कि खंड 4 के अंतर्गत चर्चा की गई है।

यह कार्यक्रम स्वयं को विशुद्ध "सप्ताह-आधारित" टाइमशेयर मॉडल से इस रूप में अलग करता है कि उपयोग किसी एकल संपत्ति पर एक निश्चित सप्ताह से नहीं, बल्कि एक व्यापक बहु-आयामी इकोसिस्टम से जुड़ा है, जो आधुनिक आतिथ्य क्लब कार्यक्रमों के समान है जो समय के साथ प्रवास, भोजन एवं अनुभवों का संयोजन करते हैं।

8.2 अतिथि एवं पारिवारिक उपयोग

सदस्यता आवेदन फॉर्म में दर्ज निकट परिवार के सदस्य सामान्यतः सदस्य के साथ अथवा उसके बिना भी हॉलिडे एवं वेलनेस लाभों का उपयोग कर सकते हैं, जो टियर चार्ट में प्रकट टियर-विशिष्ट सीमाओं के अधीन है। गैर-पारिवारिक अतिथि लागू टियर हेतु प्रति-प्रवास अतिथि अनुमति के अधीन सदस्य के साथ आ सकते हैं, तथा अतिथियों द्वारा सदस्य की अनुपस्थिति में उपयोग हेतु खंड 9.4 के अंतर्गत जारी गेस्ट कार्ड आवश्यक है।

8.3 वेलनेस एवं चिकित्सा-संलग्न सेवाएँ

वेलनेस लाभों में, जहाँ उपलब्ध हों, सम्मिलित हैं:

- नेचुरोपैथी अथवा वेलनेस विशेषज्ञों से परामर्श;
- प्रति सदस्यता वर्ष चिकित्सा-पद्धतियों अथवा स्पा उपचारों के पैकेज, जो टियर के अनुसार विभेदित हैं;
- फिटनेस सुविधाओं एवं क्यूरेटेड कार्यक्रमों तक पहुँच।

ये **वेलनेस एवं निवारक लाइफस्टाइल सेवाएँ** हैं, चिकित्सा उपचार नहीं। सदस्यों को चाहिए कि वे:

- प्रवेश (इनटेक) के समय किसी भी प्रासंगिक चिकित्सा स्थिति को प्रकट करें;
- विशेषज्ञों द्वारा बताए गए निर्देशों एवं प्रतिनिषेधों का पालन करें;
- यह स्वीकार करें कि भागीदारी उनके अपने जोखिम पर है, जैसा कि दायित्व एवं हाउस रूल्स अनुभागों में विस्तार से दिया गया है।

8.4 मनोरंजन एवं अनुभव

सदस्य निम्नलिखित तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं:

- Orianaa Entertainment Pvt. Ltd. द्वारा क्यूरेट किए गए टिकट-आधारित आयोजन (कॉन्सर्ट, शो, फिल्म प्रदर्शन, उत्सव);
- रिसॉर्ट्स में सामुदायिक आयोजनों में चुनिंदा नि:शुल्क अथवा रियायती प्रवेश;
- विशेष अनुभव (उदाहरणार्थ, सूर्योदय ट्रेक, हेरिटेज वॉक, कुकिंग सेशन) जिनका मूल्य पृथक हो सकता है अथवा जो सदस्य पैकेज में सम्मिलित हो सकते हैं।

टिकट सामान्यतः अप्रतिदेय होते हैं, सिवाय उस स्थिति के जहाँ ओरियाना आयोजन रद्द करता है अथवा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, जिस स्थिति में आयोजन शर्तों एवं लागू उपभोक्ता कानून के अनुसार वापसी अथवा क्रेडिट जारी किया जाएगा।

8.5 मौसमी उपलब्धता एवं ब्लैकआउट तिथियाँ

कुछ लाभ, विशेषकर नि:शुल्क अथवा अत्यधिक रियायती रिडेम्पशन, ऐप अथवा पोर्टल पर प्रकाशित ब्लैकआउट तिथियों के अधीन हो सकते हैं, जो सामान्यतः असाधारण रूप से उच्च मांग की अवधियों (उदाहरणार्थ, प्रमुख त्योहार अथवा लंबे सप्ताहांत) के अनुरूप होती हैं। ब्लैकआउट तिथियाँ पर्याप्त समय पूर्व प्रकाशित की जाएँगी ताकि सदस्य वैकल्पिक तिथियों की योजना बना सकें, और उन्हें इस प्रकार लागू नहीं किया जाएगा कि संपूर्ण सदस्यता वर्ष को समग्र रूप से देखते हुए किसी टियर का मूल अधिकार निरर्थक हो जाए।

9. हाउस रूल्स एवं परिचालन दिशानिर्देश

9.1 सामान्य आचरण

सदस्यों, नामितियों एवं अतिथियों को चाहिए कि वे:

- कर्मचारियों एवं अन्य अतिथियों का सम्मान करें;
- सुरक्षा, संरक्षा एवं स्वच्छता नियमों का हर समय पालन करें;
- उत्पीड़न, भेदभाव, अपशब्द, हिंसा अथवा गैरकानूनी कृत्यों से बचें।

9.2 सुविधाओं का उपयोग

परिचालन नियमों में, उदाहरणार्थ, सम्मिलित हैं:

- पूल के समय, ड्रेस कोड तथा बच्चों हेतु निगरानी संबंधी आवश्यकताएँ;
- जिम पहुँच नियम, जिनमें उपयोग-पूर्व स्वास्थ्य घोषणा एवं उपकरण शिष्टाचार सम्मिलित हैं;
- कक्षों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों हेतु शांति-समय नीतियाँ, विशेषकर रात्रि में।

9.3 सुरक्षा-संवेदनशील गतिविधियाँ

साहसिक अथवा बाह्य गतिविधियों हेतु:

- जोखिम की हस्ताक्षरित स्वीकृति आवश्यक हो सकती है;
- आयु अथवा स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं;
- गाइड के निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

ये उपाय उद्योग-व्यवहार के अनुरूप हैं तथा उन अंतर्निहित जोखिमों के प्रबंधन हेतु आवश्यक हैं जिन्हें गतिविधियों को पूर्णतः बंद किए बिना पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।

9.4 गेस्ट कार्ड एवं जवाबदेही

गेस्ट कार्ड नामित व्यक्तियों को टियर-वार वार्षिक सीमाओं के भीतर चुनिंदा लाभों का, सदस्य की अनुपस्थिति में, उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

सदस्य:

- गेस्ट-कार्ड धारकों के आचरण हेतु उत्तरदायी रहता है;
- यह सुनिश्चित करेगा कि अतिथि हाउस रूल्स से अवगत हों एवं उनका पालन करें;
- यदि अतिथि का दुराचरण गंभीर अथवा बार-बार होने वाला हो तो निलंबन अथवा समाप्ति का सामना कर सकता है।

9.5 संपत्ति एवं सुविधा को क्षति

सदस्य एवं उनके अतिथि अपनी जानबूझकर की गई चूक अथवा लापरवाही से ओरियाना की संपत्ति को हुई किसी भी हानि अथवा क्षति की भरपाई हेतु उत्तरदायी हैं, जो संबंधित संपत्ति पर प्रकट उचित एवं लागत-आधारित दरों पर होगी; सामान्य टूट-फूट इसमें सम्मिलित नहीं है। इस खंड 9.5 के अंतर्गत कोई भी प्रभार मदवार होगा तथा अनुरोध पर उसका प्रमाण दिया जाएगा।

9.6 फोटोग्राफी, मीडिया एवं प्रचार

ओरियाना सुरक्षा एवं प्रचार प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों एवं आयोजनों की फोटोग्राफी अथवा फिल्मांकन कर सकता है, जो लागू कानून के अधीन होगा। जो सदस्य एवं अतिथि प्रचार सामग्री में पहचान-योग्य रूप में प्रदर्शित नहीं होना चाहते, वे संपत्ति को पूर्व सूचना दे सकते हैं, और ओरियाना खंड 15 में उल्लिखित गोपनीयता सूचना के अनुरूप उस अनुरोध को पूरा करने का उचित प्रयास करेगा।

10. 25-वर्षीय अवधि के दौरान अधिकार एवं उत्तरदायित्व

10.1 सदस्य के अधिकार

इस अनुबंध एवं लागू कानून के अधीन, आप निम्नलिखित के हकदार हैं:

- संपूर्ण 25-वर्षीय अवधि के लिए अपने टियर से संबद्ध लाभों एवं उपयोग अधिकारों का उपभोग, जो AMC एवं देय राशियों के भुगतान पर सशर्त है;
- प्रमुख वित्तीय एवं परिचालन शर्तों (शुल्क, AMC, पॉइंट्स, बड़े परिवर्तन) का पारदर्शी प्रकटीकरण;
- शिकायत निवारण तथा प्रबंधन एवं, जहाँ लागू हो, उपभोक्ता फोरम तक शिकायत को उच्च स्तर पर ले जाना;
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत वैधानिक उपचार, जिनमें अनुचित व्यापार व्यवहार अथवा अनुचित अनुबंध शर्तों के संबंध में उपचार सम्मिलित हैं, इस अनुबंध के किसी विपरीत उपबंध के बावजूद।

10.2 सदस्य के उत्तरदायित्व

आप निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी हैं:

- सटीक जानकारी प्रदान करना तथा आवश्यकतानुसार संपर्क विवरण अद्यतन रखना;
- AMC एवं अन्य देय राशियों का समय पर भुगतान;
- बुकिंग शर्तों का पालन तथा लचीले अथवा नि:शुल्क लाभों का दुरुपयोग न करना;
- यह सुनिश्चित करना कि आपके अतिथि एवं नामिती हाउस रूल्स एवं इस अनुबंध का पालन करें।

10.3 ओरियाना के अधिकार

ओरियाना:

- उचित सूचना के साथ तथा उपभोक्ता-कानून सिद्धांतों के अनुरूप AMC, शुल्क एवं कार्यक्रम संरचनाओं में संशोधन कर सकता है;
- भुगतान न होने, धोखाधड़ी अथवा गंभीर दुराचरण की स्थिति में संरचित एवं प्रकट नियमों के अंतर्गत सदस्यता निलंबित अथवा समाप्त कर सकता है;

- मुख्य सदस्यता मूल्य को सुरक्षित रखते हुए तथा एकपक्षीय संशोधनों पर उपभोक्ता-कानून की सीमाओं का पालन करते हुए पार्टनर, संपत्तियाँ अथवा विशिष्ट लाभ बदल अथवा वापस ले सकता है।

10.4 ओरियाना के उत्तरदायित्व

ओरियाना निम्नलिखित का वचन देता है:

- कार्यक्रम को सद्भावनापूर्वक एवं इस अनुबंध के अनुसार संचालित करना;
- सेवाएँ प्रदान करने अथवा आउटसोर्स संचालन की देखरेख में उचित सावधानी एवं कौशल का प्रयोग करना;
- प्रमुख परिचालन जोखिमों हेतु उपयुक्त बीमा कवर बनाए रखना;
- जहाँ सेवा में स्पष्ट कमी हो, वहाँ उपभोक्ता-कानून न्यायशास्त्र के अनुरूप वैध वापसी, क्रेडिट अथवा वैकल्पिक उपचार प्रदान करना।

11. ओरियाना समूह के भीतर अंतर-कंपनी संबंध

11.1 अनुबंधकर्ता एवं सेवा कंपनियाँ

जो ओरियाना समूह कंपनी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है वह **मेंबरशिप एंटिटी** है। अन्य कंपनियाँ:

- रिसॉर्ट संपत्तियों का स्वामित्व अथवा पट्टा रख सकती हैं तथा आवास सेवाएँ संचालित कर सकती हैं;
- शाकाहारी F&B एवं कैटरिंग व्यवसाय संचालित कर सकती हैं;
- वेलनेस केंद्र एवं स्पा चला सकती हैं;
- मनोरंजन सामग्री एवं टिकट-आधारित आयोजन क्यूरेट कर सकती हैं;
- मेंबर नेटवर्क फोरम एवं डिजिटल एंगेजमेंट का प्रशासन कर सकती हैं।

इन कंपनियों के साथ आपके व्यवहार, जहाँ प्रासंगिक हो, उनकी विशिष्ट शर्तों द्वारा शासित होंगे, किंतु सदैव यहाँ परिभाषित समग्र सदस्यता संबंध एवं लाभ संरचना से जुड़े रहेंगे।

Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. ऊपर वर्णित मेंबर नेटवर्क फोरम एवं डिजिटल एंगेजमेंट का प्रशासन करती है, तथा मेंबरशिप एंटिटी हेतु अधिकृत विपणन एवं संबंध-प्रबंधन शाखा के रूप में कार्य कर सकती है। संदेह निवारण हेतु, सभी सदस्यता अनुबंध एवं प्रतिफल (जिसमें ज्वाइनिंग फीस एवं AMC सम्मिलित हैं) आपके वेलकम लेटर एवं मेंबरशिप सर्टिफिकेट में पहचानी गई मेंबरशिप एंटिटी के साथ ही संपन्न होते हैं तथा उसी द्वारा इनवॉइस किए जाते हैं, और ओरियाना स्वयं सदस्यताओं का विक्रेता नहीं है।

11.2 आउटसोर्सिंग एवं तृतीय-पक्ष पार्टनर

ओरियाना निम्नलिखित हेतु तृतीय-पक्ष विक्रेताओं एवं होटलों के साथ साझेदारी अथवा आउटसोर्सिंग कर सकता है:

- अतिरिक्त इन्वेंट्री अथवा विशेषीकृत अनुभव;
- चुनिंदा आयोजन घटक (उदाहरणार्थ, प्रीमियम डेकोर, कलाकार);
- परिवहन एवं सहायक सेवाएँ।

ऐसे मामलों में ओरियाना का दायित्व खंड 12 (दायित्व) के अनुसार सीमित होगा, जबकि विक्रेता-विशिष्ट विफलताओं हेतु आपके प्राथमिक उपचार विक्रेता के विरुद्ध हो सकते हैं, जो लागू होने पर वैधानिक संयुक्त दायित्व के अधीन है।

तृतीय-पक्ष पार्टनर द्वारा प्रदान की गई सुविधाएँ, संपत्तियाँ एवं अनुभव, तथा खंड 8.3 में उल्लिखित वेलनेस अथवा चिकित्सा-संलग्न सेवाएँ, कानून द्वारा अनुमत सीमा तक "जैसी हैं, जैसी उपलब्ध हैं" के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। ओरियाना यह वारंटी नहीं देता कि ऐसी कोई तृतीय-पक्ष सुविधा अथवा सेवा संबंधित बुकिंग पुष्टिकरण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित से परे किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्त है, तथा वह किसी तृतीय-पक्ष पार्टनर के कृत्यों, चूकों अथवा सेवा-स्तर के लिए उत्तरदायी नहीं है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ उस पार्टनर के चयन अथवा पर्यवेक्षण में ओरियाना स्वयं लापरवाह रहा हो।

11.3 समनुदेशन एवं नियंत्रण में परिवर्तन

ओरियाना इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकार एवं दायित्व किसी अन्य ओरियाना समूह कंपनी को, अथवा उसी या मूलतः समान कार्यक्रम को संचालित करने वाले किसी उत्तरवर्ती को समनुदेशित, नवीकृत अथवा अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते समनुदेशिती इस अनुबंध के अंतर्गत ओरियाना के दायित्व ग्रहण करे तथा सदस्य के अर्जित अधिकार (टियर, पॉइंट्स शेष, AMC स्थिति) सुरक्षित रहें। ओरियाना ऐसे किसी

भी समनुदेशन की सूचना सदस्यों को उचित पूर्व सूचना के साथ देगा। सदस्य इस अनुबंध का समनुदेशन नहीं कर सकता, सिवाय खंड 13 (हस्तांतरण, नामांकन एवं उत्तराधिकार) के अंतर्गत अनुमत सीमा तक।

12. दायित्व, अस्वीकरण एवं अप्रत्याशित परिस्थितियाँ

12.1 सावधानी का मानक एवं अपवर्जन

ओरियाना उचित सावधानी एवं कौशल का प्रयोग करेगा, किंतु:

- अपने नियंत्रण से बाहर की घटनाओं अथवा परिस्थितियों (जैसे महामारी, सरकारी प्रतिबंध, प्राकृतिक आपदाएँ) के लिए उत्तरदायी नहीं है;
- प्रत्येक विज्ञापित सुविधा की हर समय निर्बाध उपलब्धता की गारंटी नहीं देता।

12.2 दायित्व सीमाएँ

अनपवर्जनीय वैधानिक अधिकारों के अधीन:

- सदस्यता-संबंधी दावों (टिकट-आधारित मनोरंजन के अतिरिक्त) हेतु, प्रति घटना ओरियाना का कुल दायित्व निम्नलिखित में से न्यूनतम तक सीमित है:
  - वास्तव में भुगतान की गई ज्वाइनिंग फीस; अथवा
  - ज्वाइनिंग फीस का [X]%, जिसे सदस्यता अवधि के शेष वर्षों को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त भिन्न से गुणा किया जाए (अर्थात् 25-वर्षीय अवधि के अप्रयुक्त भाग के अनुपात में); अथवा
  - प्रभावित बुकिंग / आयोजन का मूल्य;
- टिकट-आधारित मनोरंजन (जिसमें ओरियाना संपत्ति के भीतर कॉन्सर्ट, शो एवं विशेष मनोरंजन आयोजन सम्मिलित हैं) हेतु, ओरियाना का कुल दायित्व (क) प्रभावित आयोजन हेतु वास्तव में भुगतान किए गए कुल टिकट मूल्य का 100%, तथा (ख) प्रति प्रभावित टिकट रु. 5,000 — इनमें से जो न्यूनतम हो — तक सीमित है; किंतु यह सीमा (i) ओरियाना की लापरवाही से हुई मृत्यु अथवा व्यक्तिगत क्षति, अथवा (ii) ऐसे दायित्व पर लागू नहीं होगी जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अथवा अन्य अनिवार्य कानून के अंतर्गत विधिपूर्वक अपवर्जित या सीमित नहीं किया जा सकता;
- किसी एकल सदस्यता वर्ष में सभी दावों को मिलाकर किसी सदस्य के प्रति ओरियाना का कुल दायित्व वास्तव में भुगतान की गई ज्वाइनिंग फीस के [X]% से अधिक नहीं होगा, जिसे सदस्यता अवधि के शेष वर्षों को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त भिन्न से गुणा किया जाएगा (अर्थात् 25-वर्षीय अवधि के अप्रयुक्त भाग के अनुपात में, उसी आधार पर जैसा ऊपर प्रति-घटना सीमा में है)।

लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक, ओरियाना अप्रत्यक्ष, आनुषंगिक, विशेष, परिणामी, दंडात्मक अथवा उदाहरणात्मक हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसमें लाभ की हानि अथवा अवसर की हानि सम्मिलित है, भले ही ओरियाना को ऐसी हानि की संभावना से अवगत करा दिया गया हो। इस खंड 12.2 में कुछ भी ऐसे दायित्व को अपवर्जित अथवा सीमित नहीं करता जिसे विधिपूर्वक अपवर्जित या सीमित नहीं किया जा सकता, जिसमें खंड 12.3 के अंतर्गत दायित्व सम्मिलित है।

12.3 व्यक्तिगत क्षति एवं संपत्ति

इस खंड 12 में कुछ भी ओरियाना की लापरवाही से हुई मृत्यु अथवा व्यक्तिगत क्षति, धोखाधड़ी, अथवा ऐसे किसी अन्य दायित्व को अपवर्जित या सीमित नहीं करता जिसे भारतीय कानून के अंतर्गत विधिपूर्वक अपवर्जित या सीमित नहीं किया जा सकता। सदस्य अपनी बहुमूल्य वस्तुओं हेतु स्वयं उत्तरदायी रहते हैं तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जहाँ उपलब्ध हो, इन-रूम सेफ अथवा निर्दिष्ट भंडारण सुविधाओं का उपयोग करें; व्यक्तिगत संपत्ति की हानि हेतु ओरियाना का दायित्व केवल उन परिस्थितियों तक सीमित है जहाँ हानि सीधे तौर पर ओरियाना की लापरवाही के कारण हुई हो।

12.4 क्षतिपूर्ति

सदस्य सहमत है कि वह ओरियाना को उन प्रत्यक्ष हानियों, क्षतियों अथवा लागतों की क्षतिपूर्ति करेगा जो ओरियाना द्वारा उचित एवं समुचित रूप से वहन की गई हों और जो सदस्य, उसके अतिथियों अथवा नामितियों द्वारा इस अनुबंध के उल्लंघन या जानबूझकर किए गए दुराचरण से उत्पन्न हुई हों; किंतु उस सीमा तक नहीं जहाँ ऐसी हानियाँ ओरियाना की अपनी लापरवाही अथवा उल्लंघन से उत्पन्न हुई हों। यह क्षतिपूर्ति अप्रत्यक्ष अथवा परिणामी हानियों तक विस्तारित नहीं होती तथा इस शर्त के अधीन है कि किसी भी राशि का दावा करने से पूर्व सदस्य को उत्तर देने का उचित अवसर दिया जाए।

12.5 बीमा

ओरियाना अपने रिसॉर्ट, वेलनेस एवं आयोजन संचालन के अनुरूप सार्वजनिक दायित्व एवं अन्य बीमा कवर बनाए रखेगा, जिसकी राशि वह उद्योग-व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उचित समझे। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा स्वयं बनाए रखें, विशेषकर खंड 9.3 के अंतर्गत साहसिक अथवा वेलनेस गतिविधियों के संबंध में।

12.6 अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

अप्रत्याशित परिस्थितियों में ओरियाना:

- सेवाओं अथवा सुविधाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है;
- जहाँ व्यवहार्य हो, पुनर्निर्धारण अथवा क्रेडिट प्रस्तुत कर सकता है;
- सुरक्षा एवं सार्वजनिक-स्वास्थ्य निर्देशों को प्राथमिकता दे सकता है।

अप्रत्याशित घटना वह है जो ओरियाना के उचित नियंत्रण से बाहर हो, जिसमें प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी, युद्ध, सरकारी कार्रवाई, ओरियाना के कारण न हुई हड़तालें, अथवा आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना की विफलता सम्मिलित है। ओरियाना यथासंभव शीघ्र प्रभावित सदस्यों को सूचित करेगा तथा अप्रत्याशित घटना के कारण हुए निलंबन को स्वयं में इस अनुबंध का उल्लंघन नहीं मानेगा।

दीर्घकालिक अप्रत्याशित घटना। यदि किसी विशिष्ट संपत्ति को प्रभावित करने वाली अप्रत्याशित घटना **90 लगातार दिनों** से अधिक चलती है, अथवा उसके इतने लंबे चलने की उचित अपेक्षा हो, तो ओरियाना उस प्रभावित अवधि में उस संपत्ति पर पुष्ट बुकिंग रखने वाले सदस्यों को उनके विकल्प पर निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा: (क) समकक्ष तिथियों हेतु बिना अतिरिक्त लागत के किसी तुलनीय ओरियाना संपत्ति अथवा कक्ष श्रेणी में पुनः बुकिंग; (ख) संपत्ति के पुनः खुलने पर वहीं वैकल्पिक तिथियों पर पुनर्निर्धारण, जिसमें लागू दर सुरक्षित रहेगी; अथवा (ग) उस बुकिंग हेतु विशेष रूप से भुगतान की गई राशि की वापसी अथवा समकक्ष पॉइंट्स क्रेडिट। जहाँ अप्रत्याशित घटना **180 लगातार दिनों** से अधिक चलती है और सदस्य को व्यापक ओरियाना नेटवर्क में (न कि केवल प्रभावित संपत्ति पर) अपने टियर के मूल वार्षिक अधिकार का उपयोग करने से महत्वपूर्ण रूप से रोकती है, वहाँ सदस्य अतिरिक्त रूप से प्रभावित सदस्यता वर्ष हेतु आनुपातिक AMC क्रेडिट चुन सकता है, जो अगले वर्ष के AMC में समायोजित किया जाएगा।

13. सदस्यता हस्तांतरण, नामांकन एवं उत्तराधिकार

13.1 हस्तांतरण की सामान्य स्थिति

सदस्यता सदस्य के लिए व्यक्तिगत है तथा तृतीय पक्षों को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं है, सिवाय इस खंड 13 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अनुमत सीमा तक। यह प्रतिबंध इस तथ्य को दर्शाता है कि मूल्य, पॉइंट्स एवं टियर आवंटन नामांकन के समय विशिष्ट सदस्य की प्रोफ़ाइल एवं प्लान प्रकार के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 पारिवारिक हस्तांतरण एवं परिवार के सदस्यों का जोड़ा जाना

सदस्य धारित प्लान प्रकार के अनुसार सदस्यता आवेदन फॉर्म में निकट परिवार के सदस्यों को जोड़ या अद्यतन कर सकता है (उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत प्लान को कोर फैमिली प्लान में अपग्रेड करना), जो उस प्लान परिवर्तन हेतु पॉइंट्स शेडयूल में प्रकट किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

13.3 एकबारगी हस्तांतरण

ओरियाना अपने विवेकाधिकार पर तथा पॉइंट्स शेडयूल में प्रकट हस्तांतरण शुल्क के अधीन, सदस्यता के एकबारगी हस्तांतरण की अनुमति सदस्य के निकट परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है, बशर्ते हस्तांतरण से पूर्व समस्त बकाया AMC एवं देय राशियाँ चुका दी गई हों तथा हस्तांतरिती नए सिरे से KYC पूर्ण करे। पॉइंट्स शेष एवं शेष टियर अधिकार सामान्यतः हस्तांतरण के समय लागू शर्तों पर हस्तांतरिती को अंतरित हो जाते हैं।

13.4 मृत्यु पर उत्तराधिकार

सदस्य की मृत्यु होने पर, सदस्यता (जिसमें अर्जित पॉइंट्स शेष एवं शेष टियर अधिकार सम्मिलित हैं) सदस्यता आवेदन फॉर्म में दर्ज सदस्य के विधिक उत्तराधिकारी अथवा नामिती को उपयुक्त उत्तराधिकार दस्तावेज़ (उदाहरणार्थ, फ़ाइल पर उपलब्ध नामांकन, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, अथवा यथालागू विधिक वारिस प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करने पर, बिना किसी अतिरिक्त हस्तांतरण शुल्क के, हस्तांतरित की जा सकती है। ओरियाना ऐसे अनुरोधों को सहानुभूतिपूर्वक एवं उचित समय-सीमा के भीतर निपटाएगा।

13.5 कॉर्पोरेट सदस्यता के नामिती

कॉर्पोरेट सदस्यता हेतु, अनुबंधकर्ता संस्था ओरियाना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामित नामितियों की सूची समय-समय पर अद्यतन कर सकती है, जो टियर चार्ट में प्रकट सक्रिय नामितियों की संख्या पर किसी सीमा के अधीन होगा। किसी नामिती को हटाना अथवा जोड़ना स्वयं में सदस्यता अवधि को न तो बढ़ाता है, न घटाता है, और न ही अर्जित पॉइंट्स को प्रभावित करता है।

14. निलंबन, समाप्ति एवं निकास

14.1 भुगतान न होने पर निलंबन

जहाँ खंड 5.4 में वर्णित छूट अवधि के पश्चात भी AMC अदत्त रहता है, वहाँ ओरियाना बकाया राशि (खंड 5.5 के अंतर्गत अर्जित ब्याज सहित) चुकाए जाने तक बुकिंग विशेषाधिकार, पॉइंट्स रिडेम्पशन एवं मेंबर नेटवर्क तक पहुँच निलंबित कर सकता है। इस खंड 14.1 के अंतर्गत निलंबन स्वयं में सदस्यता अथवा उसकी शेष अवधि को समाप्त नहीं करता, और न ही स्वयं में किसी अगले सदस्यता वर्ष का AMC त्वरित रूप से देय बनाता है।

14.2 भुगतान न होने पर समाप्ति

यदि खंड 5.4 के अंतर्गत छूट अवधि, प्रतिबंध/निलंबन एवं अंतिम सूचना के बावजूद देय तिथि से दिन 365 पर बकाया AMC एवं अर्जित ब्याज अदत्त रहते हैं, तो ओरियाना लिखित सूचना द्वारा सदस्यता समाप्त कर सकता है।

इस खंड 14.2 के अंतर्गत समाप्ति से ज्वाइनिंग फीस की स्वतः अथवा सर्वव्यापी जब्ती **नहीं** होती। ऐसी समाप्ति पर सदस्य अरिडीम्ड पॉइंट्स (खंड 6.5 के अंतर्गत) तथा समाप्ति की प्रभावी तिथि से भविष्य के सदस्यता लाभ खो देता है, और उस तिथि तक के बकाया AMC एवं अर्जित ब्याज हेतु उत्तरदायी बना रहता है; केवल AMC के भुगतान न होने के कारण पहले से भुगतान की गई ज्वाइनिंग फीस पृथक रूप से जब्त नहीं होती।

ओरियाना अपने विवेकाधिकार पर तथा समाप्ति के पश्चात एक सीमित अवधि तक (जैसा कि खंड 5.4 के अंतर्गत अंतिम सूचना में निर्दिष्ट हो), बकाया AMC, अर्जित ब्याज एवं उचित पुनःसक्रियण शुल्क (जैसा कि पॉइंट्स शेडयूल में प्रकट हो) के भुगतान पर सदस्यता के पुनःसक्रियण की अनुमति दे सकता है, जिसमें सदस्य का मूल टियर अथवा अर्जित सदस्यता अवधि प्रभावित नहीं होगी। समाप्ति की प्रभावी तिथि से पूर्व पुष्ट एवं भुगतान की जा चुकी कोई भी बुकिंग खंड 14.5 के अनुसार सम्मानित की जाएगी।

14.3 कारणवश समाप्ति

ओरियाना संबंधित आचरण का वर्णन करने वाली लिखित सूचना तथा सदस्य को उत्तर देने का उचित अवसर देने के पश्चात (सिवाय उस स्थिति के जहाँ आचरण में वास्तविक एवं तात्कालिक सुरक्षा जोखिम सम्मिलित हो), सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है, जहाँ सदस्य, कोई नामिती अथवा अतिथि:

- सदस्यता आवेदन फॉर्म, KYC, अथवा किसी बुकिंग या रिडेम्पशन के संबंध में धोखाधड़ी करता है;
- खंड 9 (हाउस रूल्स) के उल्लंघन में गंभीर अथवा बार-बार दुराचरण करता है; अथवा
- इस अनुबंध का महत्वपूर्ण उल्लंघन करता है और लिखित सूचना के पश्चात उचित सुधार अवधि के भीतर उस उल्लंघन को दूर नहीं करता, जहाँ उल्लंघन सुधार-योग्य हो।

14.4 सदस्य द्वारा स्वैच्छिक निकास

जो सदस्य खंड 3.2 के अंतर्गत कूलिंग-ऑफ अवधि के अतिरिक्त किसी अन्य समय पर कार्यक्रम से बाहर निकलना चाहता है, वह ओरियाना को लिखित सूचना देकर ऐसा कर सकता है। लागू उपभोक्ता कानून द्वारा अपेक्षित अथवा पृथक रूप से सहमत के अतिरिक्त, खंड 5.6 में वर्णित कारणों से स्वैच्छिक निकास पर पहले से भुगतान की गई राशि वापसी योग्य नहीं है, किंतु कोई भी बकाया दायित्व (जैसे निकास की तिथि तक अर्जित AMC) निपटाया जाएगा और निकास की प्रभावी तिथि के पश्चात कोई अतिरिक्त AMC देय नहीं होगा।

14.5 समाप्ति के परिणाम

किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त होने पर:

- बुकिंग विशेषाधिकार, पॉइंट्स रिडेम्पशन एवं मेंबर नेटवर्क पहुँच समाप्ति की प्रभावी तिथि से बंद हो जाएँगे, किंतु उस तिथि से पूर्व पुष्ट एवं भुगतान की जा चुकी कोई भी बुकिंग सम्मानित की जाएगी, सिवाय उस स्थिति के जहाँ समाप्ति उसी विशिष्ट बुकिंग से संबंधित धोखाधड़ी के कारण हुई हो;
- अरिडीम्ड पॉइंट्स खंड 6.5 के अनुसार समाप्त हो जाएँगे;

- सदस्यता के संबंध में जारी सभी गेस्ट कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएँगे;
- ओरियाना समाप्ति का लिखित पुष्टिकरण जारी करेगा जिसमें प्रभावी तिथि तथा, जहाँ लागू हो, जब्त की गई राशियाँ एवं जब्ती का आधार दर्ज होगा।

14.6 आनुपातिकता

ओरियाना इस खंड 14 के अंतर्गत समाप्ति एवं जब्ती के अपने अधिकारों का प्रयोग चूक की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुपात में करेगा, जो एकपक्षीय अथवा दंडात्मक जब्ती को अस्वीकार करने वाले उपभोक्ता-कानून सिद्धांतों के अनुरूप होगा, तथा भुगतान न होने पर समाप्ति को अंतिम रूप देने से पूर्व सदस्य द्वारा प्रस्तुत वास्तविक कठिनाई संबंधी अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

14.7 नामांकन, बुकिंग अथवा नवीनीकरण से इनकार का अधिकार

ओरियाना अपने उचित विवेकाधिकार पर किसी संभावित सदस्य को नामांकित करने से, किसी विशिष्ट बुकिंग अनुरोध को स्वीकार करने से, अथवा खंड 3.1 में उल्लिखित कोई विस्तार, नवीनीकरण या स्थानांतरण प्रस्तुत करने से इनकार कर सकता है, जहाँ आवेदक या सदस्य (अथवा बुकिंग की स्थिति में, उस पर नामित कोई व्यक्ति) का किसी ओरियाना समूह कंपनी के संबंध में धोखाधड़ी, गंभीर दुराचरण, चार्जबैक दुरुपयोग, अथवा खंड 14.3 के अंतर्गत कारणवश समाप्ति का प्रलेखित इतिहास हो। ओरियाना ऐसे किसी भी इनकार का आधार दर्ज करेगा तथा अनुरोध पर प्रभावित व्यक्ति को उस आधार का सारांश उपलब्ध कराएगा, जो उस व्यक्ति के वैधानिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

15. डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता

15.1 विधिक ढाँचा

व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** तथा अन्य लागू भारतीय कानूनों के अनुरूप, ओरियाना समूह गोपनीयता सूचना के अंतर्गत किया जाएगा।

15.2 प्रयोजन, साझाकरण एवं अधिकार

डेटा का उपयोग निम्नलिखित हेतु किया जाएगा:

- ऑनबोर्डिंग, सत्यापन एवं KYC;
- कार्यक्रम प्रशासन, बिलिंग एवं सेवा;
- विपणन एवं क्रॉस-प्रमोशन, सहमति के अधीन;
- वैधानिक रिपोर्टिंग एवं धोखाधड़ी की रोकथाम।

आपको गोपनीयता सूचना में विस्तार से दिए अनुसार, विधिक एवं संविदात्मक बाध्यताओं के अधीन, अपने डेटा तक पहुँच, उसमें सुधार तथा जहाँ लागू हो, सहमति वापस लेने का अधिकार होगा।

15.3 ओरियाना समूह के भीतर साझाकरण

चूँकि विभिन्न ओरियाना समूह कंपनियाँ विभिन्न वर्टिकल (रिसॉर्ट्स, F&B, वेलनेस, मनोरंजन, मेंबर नेटवर्क) का प्रशासन करती हैं, अतः आपका सदस्यता एवं बुकिंग डेटा केवल खंड 15.2 में वर्णित प्रयोजनों हेतु तथा गोपनीयता सूचना के अनुरूप ओरियाना समूह कंपनियों के बीच साझा किया जा सकता है। ओरियाना समूह के बाहर तृतीय पक्षों के साथ साझाकरण (उदाहरणार्थ, खंड 11.2 के अंतर्गत आउटसोर्स विक्रेता) केवल उतना ही होगा जितना संबंधित सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक है, तथा वह उस तृतीय पक्ष से उपयुक्त गोपनीयता एवं डेटा-संरक्षण वचनबद्धताओं के अधीन होगा।

15.4 डेटा सुरक्षा

ओरियाना सदस्य डेटा को अनधिकृत पहुँच, हानि अथवा दुरुपयोग से बचाने हेतु उचित तकनीकी एवं संगठनात्मक उपाय लागू करेगा, तथा ऐसे डेटा उल्लंघन की स्थिति में जो उनके व्यक्तिगत डेटा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करे, लागू कानून के अनुसार प्रभावित सदस्यों को तथा जहाँ विधिक रूप से आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकरण को सूचित करेगा।

15.5 प्रतिधारण

सदस्य डेटा उतने समय तक रखा जाएगा जितना खंड 15.2 में वर्णित प्रयोजनों हेतु उचित रूप से आवश्यक हो, जिसमें संपूर्ण सदस्यता अवधि तथा उसके पश्चात वैधानिक प्रतिधारण, अंकेक्षण अथवा विवाद-समाधान दायित्वों को पूरा करने हेतु आवश्यक कोई भी अवधि सम्मिलित है, जिसके पश्चात उसे गोपनीयता सूचना के अनुसार मिटा दिया जाएगा अथवा अनाम कर दिया जाएगा।

16. संचालन, संशोधन एवं विवाद समाधान

16.1 कार्यक्रम संचालन

ओरियाना निम्नलिखित बनाए रखेगा:

- सदस्यता नीति एवं अनुपालन हेतु उत्तरदायी एक निर्दिष्ट वरिष्ठ टीम;
- शिकायतों, वापसी एवं उच्च-स्तरीय संदर्भों के निपटान हेतु आंतरिक SOP;
- अनुचित अनुबंधों एवं व्यापार व्यवहारों पर विकसित होते उपभोक्ता-कानून मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने हेतु आवधिक समीक्षाएँ।

16.2 संशोधन

ओरियाना इस अनुबंध एवं कार्यक्रम में संशोधन कर सकता है, यदि:

- परिवर्तनों की सूचना ऐप/पोर्टल एवं पंजीकृत संपर्क माध्यमों से उचित पूर्व सूचना के साथ दी जाए;
- मूल संरचनागत परिवर्तन आनुपातिक शमन के बिना सदस्यों से आवश्यक मूल्य को पूर्वप्रभावी रूप से न छीनें;
- किसी न्यायालय अथवा उपभोक्ता फोरम द्वारा अनुचित या एकपक्षीय पाई गई किसी भी शर्त को सीमित अथवा पृथक किया जा सके, तथा शेष अनुबंध प्रभावी बना रहे।

16.3 आंतरिक शिकायत निवारण

जिस सदस्य को कोई शिकायत अथवा असंतोष हो, उसे पहले ऐप, पोर्टल अथवा मेंबर रिलेशनशिप डेस्क के माध्यम से उसे उठाना चाहिए। ओरियाना शिकायत की पावती उचित अवधि के भीतर देगा तथा शिकायत की प्रकृति एवं जटिलता को ध्यान में रखते हुए उचित अतिरिक्त अवधि के भीतर, प्रस्तावित समाधान सहित, सारगर्भित उत्तर देने का प्रयास करेगा।

16.4 मध्यस्थता (Mediation)

यदि खंड 16.3 के अंतर्गत आंतरिक प्रक्रिया से शिकायत का समाधान सदस्य की संतुष्टि के अनुरूप नहीं होता, तो कोई भी पक्ष किसी मान्यता-प्राप्त भारतीय मध्यस्थता संस्था अथवा पैनल के अंतर्गत, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर, मध्यस्थता का प्रस्ताव कर सकता है। मध्यस्थता में भागीदारी स्वैच्छिक है और यदि मध्यस्थता से उचित समय के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता, तो यह किसी भी पक्ष के अन्य उपचार अपनाने के अधिकार को, जिसमें उपभोक्ता फोरम में जाना सम्मिलित है, प्रभावित नहीं करती।

16.5 माध्यस्थम् (Arbitration)

अनसुलझे विवाद भारत में स्थित माध्यस्थम् को संदर्भित किए जा सकते हैं, जैसा कि आपके वेलकम लेटर में निर्दिष्ट हो, जो पारस्परिक सहमति से नियुक्त एकल मध्यस्थ द्वारा संचालित होगा (अथवा सहमति न बनने पर, माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार), जिसकी सीट, स्थान एवं भाषा वेलकम लेटर में निर्दिष्ट अथवा अन्यथा लिखित रूप में सहमत के अनुसार होगी। इस खंड 16.5 में कुछ भी, जहाँ लागू हो, उपभोक्ता फोरम में जाने के आपके अधिकार को सीमित नहीं करता, तथा इस खंड का माध्यस्थम् करार उस सीमा तक — और केवल उसी सीमा तक — सीमित माना जाएगा अथवा गैर-बाध्यकारी समझा जाएगा, जहाँ लागू उपभोक्ता-संरक्षण कानून संबंधित फोरम में उपभोक्ता के विरुद्ध विवाद-पूर्व माध्यस्थम् उपबंध को अप्रवर्तनीय बनाता है।

16.6 शासी विधि एवं क्षेत्राधिकार

इस अनुबंध पर भारत की सारवान विधि लागू होगी। इस खंड 16.6 में कुछ भी सदस्य के उस अधिकार को सीमित नहीं करता जिसके अंतर्गत वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाले उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में जा सकता है, जिसमें उसके निवास स्थान अथवा वाद-कारण उत्पन्न होने के स्थान पर स्थित आयोग सम्मिलित हैं। उपरोक्त अनिवार्य उपभोक्ता-फोरम अधिकारों तथा खंड 16.5 के अधीन, इस अनुबंध से अथवा उसके संबंध में उत्पन्न अन्य सभी कार्यवाहियों पर पुणे, महाराष्ट्र के दीवानी न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

17. सूचनाएँ एवं संप्रेषण

17.1 सूचना का माध्यम

इस अनुबंध के अंतर्गत सूचनाएँ ऐप या पोर्टल अधिसूचना, पंजीकृत ईमेल, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS/WhatsApp, अथवा पंजीकृत पते पर कूरियर/डाक द्वारा दी जा सकती हैं, और उन्हें उस समय प्रभावी रूप से दी गई माना जाएगा जब वे सदस्य द्वारा खंड 10.2 के अनुसार अंतिम बार अद्यतन किए गए संपर्क विवरण पर भेजी जाएँ।

17.2 संपर्क विवरण का अद्यतन

संपर्क विवरण को अद्यतन रखने का उत्तरदायित्व सदस्य का है। सदस्य द्वारा संपर्क विवरण अद्यतन न करने के कारण सूचना न पहुँचने के लिए ओरियाना उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते ओरियाना ने सूचना अंतिम दर्ज विवरण पर भेजी हो।

18. विविध

18.1 पृथक्करणीयता

यदि इस अनुबंध का कोई उपबंध सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय, उपभोक्ता फोरम अथवा माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अवैध, विधिविरुद्ध अथवा अप्रवर्तनीय ठहराया जाता है, तो उस उपबंध को न्यूनतम आवश्यक सीमा तक पृथक अथवा सीमित कर दिया जाएगा, और शेष उपबंध पूर्ण रूप से प्रभावी बने रहेंगे।

18.2 अधिकार-त्याग

किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत किसी अधिकार का प्रयोग करने में विफलता अथवा विलंब उस अधिकार का त्याग नहीं माना जाएगा, और किसी अधिकार का एकल या आंशिक प्रयोग उस अथवा किसी अन्य अधिकार के आगे प्रयोग को नहीं रोकता।

18.3 पक्षकारों का संबंध

इस अनुबंध में कुछ भी सदस्य एवं ओरियाना या किसी ओरियाना समूह कंपनी के बीच भागीदारी, संयुक्त उद्यम, एजेंसी अथवा नियोजन संबंध उत्पन्न नहीं करता।

18.4 प्रतिलिपियाँ एवं निष्पादन

यह अनुबंध भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में निष्पादित किया जा सकता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पद्धतियाँ सम्मिलित हैं, तथा प्रतिलिपियों में भी, जिनमें से प्रत्येक मूल मानी जाएगी।

18.5 तृतीय-पक्ष अधिकार

स्पष्ट रूप से उल्लिखित के अतिरिक्त (उदाहरणार्थ, विशिष्ट लाभों का उपयोग करने वाले नामितियों एवं गेस्ट कार्ड धारकों के संबंध में), यह अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता जो इसका पक्षकार नहीं है।

18.6 गोपनीयता

सदस्य सदस्यता के संबंध में ओरियाना द्वारा साझा की गई किसी भी वाणिज्यिक शर्त, मूल्य-निर्धारण, आंतरिक नीति, मानक परिचालन प्रक्रिया अथवा अन्य गैर-सार्वजनिक जानकारी को गोपनीय रखेगा और किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगा, सिवाय उस स्थिति के जहाँ प्रकटीकरण कानून द्वारा, किसी न्यायालय, नियामक अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले उपभोक्ता फोरम द्वारा अपेक्षित हो, अथवा गोपनीय आधार पर व्यावसायिक सलाह प्राप्त करने हेतु उचित रूप से आवश्यक हो।

19. संपूर्ण अनुबंध एवं व्याख्या

यह अनुबंध, सदस्यता आवेदन, टियर चार्ट, पॉइंट्स शेड्यूल, बुकिंग शर्तों एवं गोपनीयता सूचना के साथ मिलकर, ओरियाना लेजर मेंबरशिप के संबंध में आपके एवं मेंबरशिप एंटिटी के बीच संपूर्ण अनुबंध का गठन करता है।

इसे जानबूझकर सदस्य-हितैषी किंतु विधिक रूप से सुदृढ़ शैली में तैयार किया गया है, जो भारतीय आतिथ्य, क्लब एवं सदस्यता योजनाओं में देखी गई सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रतिबिंबित करता है तथा ऊपर उल्लिखित उपभोक्ता-संरक्षण न्यायशास्त्र एवं टिप्पणियों को ध्यान में रखता है।

20. अनुसूचियों की सूची

निम्नलिखित अनुसूचियाँ एवं अनुलग्नक, यद्यपि प्रशासनिक सुविधा हेतु पृथक रूप से बाँधे एवं जारी किए जाते हैं, संदर्भ द्वारा इस अनुबंध में सम्मिलित हैं तथा इसका भाग बनते हैं:

- **अनुलग्नक A** — सदस्यता आवेदन फॉर्म
- **अनुलग्नक B** — टियर तुलना अनुसूची ("टियर चार्ट")
- **अनुलग्नक C** — मेंबरशिप टियर एवं पॉइंट्स शेडयूल ("पॉइंट्स शेडयूल")
- **अनुलग्नक D** — ओरियाना समूह गोपनीयता सूचना
- **अनुलग्नक E** — पीक / सुपर-पीक / ऑफ-पीक कैलेंडर (संपत्ति-विशिष्ट, समय-समय पर अद्यतन एवं ऐप/पोर्टल पर प्रकाशित)
- **अनुलग्नक F** — हाउस रूल्स एवं सुरक्षा स्वीकृति फॉर्म

जहाँ कोई अनुलग्नक खंड 16.2 की संशोधन प्रक्रिया के अनुसार अद्यतन किया जाता है, वहाँ अद्यतन संस्करण हस्ताक्षर के समय संदर्भित पूर्व संस्करण का स्थान लेगा, तथा वर्तमान संस्करण सदस्य को ऐप या पोर्टल के माध्यम से हर समय उपलब्ध रहेगा।

21. निष्पादन

यह अनुबंध पक्षकारों अथवा उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निष्पादित किया गया है, जैसा कि नीचे और/अथवा सदस्यता आवेदन फॉर्म में दर्ज है, तथा यह प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

Orianaa Hospitality & Lifestyle Pvt. Ltd. की ओर से एवं उसके लिए

नाम: _____

पदनाम: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

सदस्य

नाम: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____